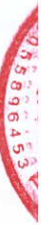


关于

深圳佰特微医疗科技有限公司

之

投资合同书



目录

第一条	释义	6
第二条	投资前提	8
第三条	投资方案	9
第四条	过渡期的安排和承诺	13
第五条	相关手续的办理	15
第六条	交割后义务	15
第七条	公司治理	17
第八条	投资人股东权利	20
第九条	上市前的股权转让限制	30
第十条	竞业限制	31
第十一条	知识产权的占有与使用	32
第十二条	业绩承诺	33
第十三条	股权回购	34
第十四条	解散和清算	37
第十五条	债权和债务	37
第十六条	保证和承诺	37
第十七条	通知及送达	39
第十八条	违约责任	43
第十九条	合同的变更、解除	44
第二十条	保密条款	44
第二十一条	不可抗力条款	45
第二十二条	争议解决	45
第二十三条	附则	45
附件一：	创始股东/实际控制人的陈述和保证	67
附件二：	付款通知书样式和书面确认函样式	70
附件三：	股东（大）会决议样式	72
附件四：	核心员工名单	73

投资合同书

本合同由以下各方于2016年11月17日在深圳市南山区签订：

甲方：中山致远望睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“致远望睿”）

统一社会信用代码：91442000MAG0PG4K5D

住址：中山市火炬开发区健康路1号十三楼13-080室

执行事务合伙人：深圳国创致远私募股权基金管理有限公司（委派代表：刘恒）

乙方1：上海佰煜明医疗科技合伙企业（有限合伙）（简称“佰煜明医疗”）

统一社会信用代码：91310112MA1GEYXD93

住址：上海市闵行区沪青平公路277号5楼

执行事务合伙人：龙汉

乙方2：上海佰砺医疗科技合伙企业（有限合伙）（简称“佰砺医疗”）

统一社会信用代码：91310112MA1GEYX88T

住址：上海市闵行区沪青平公路277号5楼

执行事务合伙人：陈文俊

乙方3：上海佰脉微医疗科技合伙企业（有限合伙）（简称“佰脉微医疗”）

统一社会信用代码：91310112MA1GEYFY6U

住址：上海市闵行区沪青平公路277号5楼

执行事务合伙人：陈文俊

乙方4：苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中以基金”）

统一社会信用代码：91320509MA20LKFC3A

住址：吴江经济技术开发区运东大道997号东方海悦花园4幢508室

执行事务合伙人：苏州中以融合创业投资有限公司（委派代表：袁祖武）

乙方5：宁波梅山保税港区馨瑞元福股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“馨瑞

元福基金”)

统一社会信用代码: 91330206MA2H8D3UX3

住址: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0628

执行事务合伙人: 珠海馨瑞医疗股权投资管理有限公司 (委派代表: 张明芳)

乙方 6: 上海怀格瑛泰创业投资合伙企业 (有限合伙) (简称“怀格资本”)

统一社会信用代码: 91310000MA1FL7DB9A

住址: 上海市嘉定区江桥镇金园一路 925 号 1 幢 102 室

执行事务合伙人: 上海怀格企业管理合伙企业 (有限合伙) (委派代表: 王锴)

乙方 7: 上海箭征永吉创业投资合伙企业 (有限合伙) (简称“箭征资本”)

统一社会信用代码: 91310000MA1FL44R4G

住址: 上海市闵行区莲花南路 2899 号 1 幢 310 室

执行事务合伙人: 上海箭征投资有限公司 (委派代表: 周晓栋)

乙方 8: 宁波绿河景明创业投资合伙企业 (有限合伙) (简称“绿河景明”)

统一社会信用代码: 91330206MA2AH9YU95

住址: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0514

执行事务合伙人: 上海绿河投资有限公司 (委派代表: 张良)

乙方 9: 上海智鼎博能投资合伙企业 (有限合伙) (简称“绿河投资”)

统一社会信用代码: 91310115588653730A

住址: 中国 (上海) 自由贸易试验区康桥东路 1 号 5 幢 1 层 26 室

执行事务合伙人: 上海绿河投资有限公司 (委派代表: 张良)

乙方 10: 深圳市创新投资集团有限公司 (简称“深创投”)

统一社会信用代码: 91440300715226118E

住址: 深圳市南山区海德三道 1066 号深创投广场 52 楼

法定代表人: 左丁

乙方 11: 深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)(简称“人才基金”)

统一社会信用代码: 91440300MA5EQQ44XG

住址: 深圳市龙华区观澜街道观光路 1301 号银星科技大厦 9 楼 A912

执行事务合伙人: 深圳市红土人才投资基金管理有限公司(委派代表: 王红卫)

乙方 12: 深圳国创勤智大健康产业天使投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91440300MA5HFM7G9C

住址: 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-76 号银星智界二期 1 号楼 A701

执行事务合伙人: 深圳前海勤智国际资本管理有限公司(委派代表: 汤大杰)

乙方 13: 青岛为创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“青岛为创”)

统一社会信用代码: 91370283MA94W4TR87

住址: 山东省青岛市平度市长江路 17 号上品广场 1 号楼 2 层 A 区 213 室

执行事务合伙人: 深圳海量资本管理有限公司(委派代表: 王恒付)

乙方 14: 深圳泰达天使创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91440300MA5GH6PA0M

住址: 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 34D

执行事务合伙人: 深圳泰达私募股权投资管理有限公司(委派代表: 董维)

乙方 15: 深圳市领沃基石创业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“领沃基石”)

统一社会信用代码: 91440300MA5H79AJ38

住址: 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾一路 10 号山灵数码 A 栋 C123

执行事务合伙人: 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(委派代表: 王启文)

乙方 16: 成都国生道远卓智股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“道远卓智”)

统一社会信用代码: 91510100MAC1RNQ99C

住址: 成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段 18 号)

执行事务合伙人: 道远资本管理(北京)有限公司(委派代表: 章达峰)

乙方 17：勤智卓越（中山）创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“勤智资本”）

统一社会信用代码：91442000MACHXJ8M7C

住址：中山市火炬开发区生物谷大道 12 号 A11 栋 501

执行事务合伙人：深圳前海勤智国际资本管理有限公司（委派代表：汤大杰）

乙方 18：深圳天士力天使医药私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“天士力”）

统一社会信用代码：91440300MA5HFL4D2B

住址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十层香蜜湖深南香蜜立交西南侧深铁置业大厦 3005

执行事务合伙人：深圳崇石私募股权投资基金管理有限公司（委派代表：闫凯境）

丙方 1：龙汉

住址：深圳市福田区梅林街道梅山苑二期 6 栋 1801

身份证号码：420111198201065070

丙方 2：陈文俊

住址：深圳市南山区西丽茶光路冠铭雅苑 2-1305

身份证号码：42220219840808013X

丁方：深圳佰特微医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GLKMK32

住址：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1008 号港鸿基高新智能产业园 A 栋 201

法定代表人：龙汉

鉴于：

1. 深圳佰特微医疗科技有限公司（“公司”）是一家依照中华人民共和国

法律于 2021 年 2 月注册成立并合法存续的有限责任公司，注册地在广东省深圳市，截至本合同签署之日，公司注册资本为 220.9526 万元；

2. 投资方以股权投资为主营业务，通过上市、并购、股权转让、回购等途径实现投资退出；

3. 公司经有效决议同意引进投资方作为公司的股东；

4. 投资方同意依本合同约定向公司投资，成为公司的股东。

各方根据中华人民共和国有关法律法规，本着诚实信用、平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商达成一致，特订立如下条款，以供共同遵守。

第一条 释义

1.1 除非本合同文意另有所指，下列词语具有以下含义：

原股东	指乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4、乙方 5、乙方 6、乙方 7、乙方 8、乙方 9、乙方 10、乙方 11、乙方 12、乙方 13、乙方 14、乙方 15、乙方 16、乙方 17、乙方 18
实际控制人	指丙方 1、丙方 2
创始股东	指乙方 1、乙方 2、乙方 3、丙方 1、丙方 2
前轮投资人	指乙方 4、乙方 5、乙方 6、乙方 7、乙方 8、乙方 9、乙方 10、乙方 11、乙方 12、乙方 13、乙方 14、乙方 15、乙方 16、乙方 17、乙方 18。 其中天使轮投资方包括乙方 6、乙方 7、乙方 9，pre-A 轮投资方包括乙方 4、乙方 8，pre-A+轮投资方包括乙方 5。
A 轮投资方	指乙方 10、乙方 11、乙方 12、乙方 13、乙方 14、乙方 15
A+轮及 A++轮投资方	乙方 16、乙方 17（此处乙方 17 仅就其根据各方于 2024 年 6 月 25 日签署的《投资合同书》和 2024 年 10 月签署的《投资合同书之补充合同》相关约定增资及受让的合计 4.6509 万元公司注册资本）
B 轮投资方	指乙方 18 和乙方 17（此处乙方 17 仅就其根据各方于 2025 年 10 月 23 日签署的《投资合同书》相关约定增资的 4.0917 万元公司注册资本）

B+轮投资方	指甲方
投资方	指甲方
投资人股东	指 B+轮投资方、B 轮投资方、前轮投资人
投资人股东多数	指该等投资人股东合计持有的股权在投资人股东持有的全部股权中占比达到四分之三（3/4）及以上的投资人股东（为免疑义，本合同中的“以上”均包含本数）
投资人董事	指投资人股东委派至公司的董事
投资人董事多数	指该等投资人董事合计持有的表决权在投资人董事持有的全部表决权占比达到三分之二（2/3）及以上的投资人董事
公司	指丁方
集团公司	指公司及其截至本合同签署时/后纳入公司合并财务报表范围的子公司、分支机构、非法人单位等全部经营实体
投资前估值	指 54,000 万元
投资后估值	指投资前估值加 B+轮投资方的投资金额之和
本次投资	指投资方依照本合同的约定认购公司新增注册资本的行为
投资金额	指就 B+轮投资方中任意一方而言，其认购公司新增注册资本的对价
投资完成	指本次投资完成公司工商变更登记
认购价款	指每一投资人股东投资公司时实际支付的增资款
交割日	就本次投资而言，投资方的交割日指该投资方将相关投资金额支付至公司指定银行账户的当日
过渡期	指本合同签署日至交割完成之间的时间段
上市	指公司在上海证券交易所（主板或科创板）、深圳证券交易所（主板或创业板）及投资人股东认可的其他境外证券交易所首次公开发行股票并上市或被在前述证券交易所上市的公司收购的行为；为免疑义，不包括在全国中小企业股份转让系统挂牌及发行非全流通的 H 股
关联方	就任何主体而言，指直接地或间接地控制该主体、受控于该主

	体，或与该主体共同受控于他人的任何其他主体；就自然人主体而言，指该主体的配偶、子女及其配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及依据公司法、会计准则、中国证券监督管理委员会及证券交易所颁布的规章、上市规则所界定的关联人
重大不利事件	指对或可能对公司的经营、发展、财产、资产等有重大不利的事件、事实、变化或影响，包括但不限于：（1）集团公司的净资产比上一会计年度期末数相比减少【15】%以上；（2）集团公司扣除非经常性损益的净利润比上一会计年度期末数相比降低【30】%以上；（3）集团公司的营业总收入比上一会计年度期末数相比降低【30】%以上；（4）任一重要集团公司的经营连续停止3个月以上；（5）任一集团公司从事主营业务所需的重要批准、许可、执照被吊销、撤销；（6）任一集团公司重大资产（含知识产权）毁损或丧失、减损所有权、经营权或使用权或发生诉讼争议，给集团公司单独或合计造成或可能造成金额超过B轮投资总金额30%（即1,200万元人民币）的损失；（7）对公司上市产生实质性障碍的事件、事实、变化或影响；（8）可能对任何一方履行本合同造成重大损害的任何事件、事实、变化或影响
送达	指按照本合同约定的任意一种方式发出书面文件的行为
本合同	指本《投资合同书》及附件/补充协议
/	在正文中指“和/或”，在计算公式中指“除号”
元	指人民币元，另有特别说明的除外
中国	指中华人民共和国，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

1.2 本合同的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本合同条款的理解。

第二条 投资前提

2.1 投资方在本合同项下的投资义务的前提条件：

- （1）本次投资已取得政府主管机关（如需）及公司有权机构必要的批准。公司向投资方提供了其股东会批准本次投资决议，且原股东已通过适当方式放弃就本次投资的优先认购权；

- (2) 公司/创始股东/实际控制人充分、完整的向投资方披露了集团公司真实的资产、负债、权益、对外担保、盈利状况及与本次投资有关的其他信息，向投资方提供的公司 2023 年度至本次投资交割日的财务会计报表不存在任何虚假；

财务指标	2025 年度	2024 年度（万元）	2023 年度（万元）
营业总收入	764.54	206.74	5.95
累计未分配利润	-15050.43	-12788.14	-9288.91
所有者权益	2449.57	3390.70	4465.33

- (3) 公司不存在影响本次投资工商变更登记的股权质押、冻结及其他情形；
- (4) 截至交割日，集团公司未发生重大不利事件；
- (5) 公司/创始股东/实际控制人在本合同项下所作的陈述和保证截至交割日均真实、完整、准确且不具有误导性，且前述主体已履行和遵守本合同项下的各项义务、责任、承诺或约定，截至交割日未发生任何违约事件；
- (6) 截至交割日，不存在任何现有或潜在的、由任何机构或个人提起的针对本合同任何一方的、试图限制本次投资或对本次投资的条件造成重大不利影响的任何诉求；不存在可能限制、禁止或取消本次投资的法律、法院或政府机构的判决、裁决、裁定或禁令；
- (7) 本次投资的交易文件已经各方适当签署；
- (8) 投资方的内部决策机构已召开相应会议并审议批准了本次交易；
- (9) 公司/创始股东/实际控制人向投资方出具第 2.1 条所述各项前提条件（除投资方所涉第（9）项条件外）已全部得到满足的书面确认函。
- 2.2 公司向投资方发出本次投资前提条件均得到满足的书面确认函和《付款通知书》时，即视为公司/创始股东/实际控制人确认投资前提均已满足。
- 2.3 若公司/创始股东/实际控制人存在任何违反第 2.1 条的情形，投资方有权解除本合同。

第三条 投资方案

- 3.1 截至本合同生效之日，公司股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)
上海佰煜明医疗科技合伙企业 (有限合伙)	48.0000	21.7241%
上海佰砺医疗科技合伙企业 (有限合伙)	42.0000	19.0086%
上海佰脉微医疗科技合伙企业 (有限合伙)	10.0000	4.5258%
上海怀格瑛泰创业投资合伙企业 (有限合伙)	15.6250	7.0717%
宁波梅山保税港区馨瑞元福股权投资合伙企业 (有限合伙)	16.6667	7.5431%
苏州合创同运中以创业投资合伙企业 (有限合伙)	18.7500	8.4860%
宁波绿河景明创业投资合伙企业 (有限合伙)	6.2500	2.8287%
上海智鼎博能投资合伙企业 (有限合伙)	4.6875	2.1215%
上海箭征永吉创业投资合伙企业 (有限合伙)	4.6875	2.1215%
深圳市创新投资集团有限公司	1.9782	0.8953%
深圳市人才创新创业一号股权投资基金 (有限合伙)	7.9130	3.5813%
深圳国创勤智大健康产业天使投资合伙企业 (有限合伙)	4.9456	2.2383%
青岛为创私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1.4837	0.6715%
深圳泰达天使创业投资合伙企业 (有限合伙)	4.9456	2.2383%
深圳市领沃基石创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	4.9456	2.2383%
成都国生道远卓智股权投资合伙企业 (有限合伙)	7.0565	3.1937%

勤智卓越（中山）创业投资合伙企业（有限合伙）	8.7426	3.9568%
深圳天士力天使医药私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）	12.2751	5.5555%
合计	220.9526	100.0000%

3.2 投资人股东因乙方 1、乙方 2、乙方 3 未缴足注册资本产生的损失，由未缴足出资的股东赔偿，创始股东/实际控制人承担连带责任。

3.3 各方同意，投资方按照对公司投资前估值 54,000 万元合计出资【1000】万元认购公司【4.0917】万元新增注册资本（占股【1.8182】%），余下【995.9083】万元计入资本公积金。具体如下：

投资方名称	投资金额（万元）	计入注册资本额（万元）	计入资本公积金（万元）
中山致远望睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1000	4.0917	995.9083

投资完成后，公司注册资本由【220.9526】万元增加至【225.0443】万元，具体如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例（%）
上海佰煜明医疗科技合伙企业（有限合伙）	48.0000	21.3292%
上海佰砺医疗科技合伙企业（有限合伙）	42.0000	18.6630%
上海佰脉微医疗科技合伙企业（有限合伙）	10.0000	4.4436%
上海怀格瑛泰创业投资合伙企业（有限合伙）	15.6250	6.9431%
宁波梅山保税港区馨瑞元福股权投资合伙企业（有限合伙）	16.6667	7.4060%
苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙）	18.7500	8.3317%

宁波绿河景明创业投资合伙企业（有限合伙）	6.2500	2.7772%
上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）	4.6875	2.0829%
上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）	4.6875	2.0829%
深圳市创新投资集团有限公司	1.9782	0.8790%
深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	7.9130	3.5162%
深圳国创勤智大健康产业天使投资合伙企业（有限合伙）	4.9456	2.1976%
青岛为创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1.4837	0.6593%
深圳泰达天使创业投资合伙企业（有限合伙）	4.9456	2.1976%
深圳市领沃基石创业投资基金合伙企业（有限合伙）	4.9456	2.1976%
成都国生道远卓智股权投资合伙企业（有限合伙）	7.0565	3.1356%
勤智卓越（中山）创业投资合伙企业（有限合伙）	8.7426	3.8848%
深圳天士力天使医药私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）	12.2751	5.4545%
中山致远望睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）	4.0917	1.8182%
合计	225.0443	100.0000%

3.4 投资方在本合同生效且满足以下条件后【20】个工作日内以银行转账的方式将投资金额（即【1000】万元）支付至公司指定的银行账户。

（1）付款前提条件：

- a. 公司向投资方发出本次投资前提条件均得到满足的书面确认函和《付款通知书》（样式见附件二）；
- b. 公司向投资方提供了股东会批准本次投资、且其他股东已放弃优先认购权的决议原件（样式见附件三）；
- c. 本次投资已取得有关审批事项备案或批准（如需），且公司向投资方提供了加盖公司公章的备案回执或批准证明文件复印件；

(2) 公司指定收款账户如下：

账户名：深圳佰特微医疗科技有限公司

账 号：79520078801300000396

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙胜支行

3.5 投资方按照本合同第 3.4 条的约定完成付款之日（“交割日”）起，该方即享有法律法规、本合同和公司章程规定的所有股东权利。

3.6 公司/创始股东/实际控制人保证，投资金额仅用于公司日常经营发展，不得用于偿还对股东/实际控制人及其关联方的债务，不得用于非经营支出或与公司主营业务不相关的其他经营性支出。非经投资方同意，不得用于购买或从事股票、期货、企业债券、信托产品、私募基金、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生产品或投资。若投资方事后核查发现公司有违背上述约定使用资金的行为，投资方有权要求立即纠正违约使用资金行为并由创始股东/实际控制人以连带责任方式承担给公司/股东造成的损失。

3.7 公司的资本公积金、盈余公积金和未分配利润以及截至交割日公司产生的所有利润，自投资方按照本合同第 3.4 条的约定完成付款之日起由投资方与其他投资方及原股东按出资比例共同享有。

3.8 本次投资前提条件未满足的后果：

各方同意，若在投资方支付投资价款前，第 2.1 条约定的关于本次投资的前提条件未得到全部满足，投资方有权：

- a. 拒绝支付投资价款且无需承担任何责任；且
- b. 如本合同签订日起九十（90）日内，公司/创始股东/实际控制人仍未按照第 2.1 条约定提供关于本次投资前提条件全部满足的全部证明文件，则投资方有权单方解除本合同且无须承担任何责任。

第四条 过渡期的安排和承诺

- 4.1 公司/创始股东/实际控制人共同连带地向投资方承诺，在过渡期内，保持集团公司合法经营及持续运作，保持集团公司资产价值，维护集团公司的商誉，不会做出任何对集团公司存在不利影响或对投资方产生不利影响的任何行动。
- 4.2 除非本合同另有约定或事先取得投资方书面同意，过渡期内，公司/创始股东/实际控制人承诺，公司或任一集团公司不得实施以下行为：
- (1) 集团公司设立或与他人共同设立其他经营实体；对任一集团公司采取任何合并、分立、中止经营、重组、清算、申请破产、解散等类似的行为；
 - (2) 集团公司进行利润分配或弥补亏损，或者审议批准实施利润分配方案或弥补亏损方案；
 - (3) 集团公司股权结构发生变化（包括增资、减资、股份/股权转让），或在股权上设置或允许设置任何权利负担；
 - (4) 修订公司章程（但为满足本次投资前提条件、办理工商变更登记之目的的修订除外）；
 - (5) 符合集团公司日常经营所需之外的借出资金、借入资金或提供担保；
 - (6) 进行关联交易；
 - (7) 出售、购买、租赁或以其他方式处分交易金额超过公司或集团公司所有者权益 20%或交易金额超过 1,000 万元的重大资产，或在该等重大资产（包括但不限于重大知识产权资产）上设置权利负担；
 - (8) 对外投资、收购兼并；
 - (9) 变更公司主营业务，进入新的业务领域或退出现有的业务领域；
 - (10) 撤销或放弃与公司业务有关的资质、许可、批准或备案，或者从事任何活动导致前述资质、许可、批准或备案的吊销或取消；
 - (11) 豁免任何债务，与债权人达成任何债务偿还安排计划；
 - (12) 集团公司作为连续经营的实体，存在任何重大违法违规行为；处置其主要资产或在其上设置担保；发生或承担任何重大债务；
 - (13) 其他可能对集团公司或投资方权益产生重大不利影响的行为。
- 4.3 在交割日之前，公司/创始股东/实际控制人应及时以书面形式通知投资方：
- (1) 在签订日之后产生的、可能造成违反公司/创始股东/实际控制人任意一方在本合同中所作声明或保证或承诺、或其影响可能使公司/创始股东/实际控制人中任意一方在本合同中所作的任何声明或保证或承诺在任何

方面失实或不准确的所有事件、情况、事实和情形；

- (2) 在签订日之后，对集团公司或公司业务有关的资产、负债、业务、财务状况、经营或前景有重要影响的所有事件。

第五条 相关手续的办理

- 5.1 公司/创始股东/实际控制人承诺，在交割日起【5】日内提供《出资证明书》原件和股东名册复印件；
- 5.2 公司应当在交割日起【30日】内完成相应的工商变更，逾期超过【30】日未能完成相关工商变更登记的，投资方有权通知公司/创始股东/实际控制人解除本合同；投资方逾期超过【30】日未能完成付款的，公司/创始股东/实际控制人或投资方均有权通知对方解除本合同。若因公司原因未在约定时间内完成工商变更登记，则每逾期一日，公司需向投资方支付投资款万分之【五】的违约金，逾期超过 30 日的，投资方有权单方面解除本合同。
- 5.3 办理工商变更登记手续所需费用由公司承担。

第六条 交割后义务

- 6.1 交割日后，公司/创始股东/实际控制人共同并连带地对以下事项向投资方做出承诺：
- (1) 始终保持集团公司在所有重大方面（包括但不限于环境保护、反不正当竞争、反商业贿赂）合法合规经营、持续遵守相关现行和未来不时更新的法律法规，及时有效取得与开展主营业务活动、核心产品的研发、生产及经营有关的或所需的或相适应的许可、批准、核准、注册、登记、备案、授权或同意；
- (2) 在知识产权方面合法合规经营，不实施侵犯第三方知识产权的行为，不会将任何集团公司经营所需知识产权转移至任何个人或第三方名下，也不会转移任何集团公司的任何有形或无形资产用于非集团公司经营；
- (3) 集团公司应建立完善的财务内部控制制度，以保障集团公司的内部财务授权清晰、财务数据及记录准确、财务和税务处理符合中国适用财税等法律及会计准则的规定；
- (4) 集团公司应建立防范商业贿赂风险合规体系及内控制度，树立全员合规意识；
- (5) 应避免任何方式的关联交易。如关联交易确有业务上的必要性，集团公

司应依照法律法规、交易文件及公司章程等规定的程序进行，包括但不限于关联方回避表决等，关联交易的价格应公允，且该等关联交易事项不会对公司的独立性造成重大不利影响。不得存在通过与关联方之间的关联交易损害集团公司利益或操纵收入、利润的情形，也不得存在公司控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员利用关联关系损害公司利益的情形；

- (6) 以正常方式经营运作，继续维持其与客户的正常业务合作关系，以保证交割日后集团公司的商誉和经营不受到重大不利影响；
- (7) 采取有效措施促使核心员工不得设立或以任何形式（包括但不限于以股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等身份）从事与公司主营业务相同、类似或者相近的业务或在集团公司之外兼职；
- (8) 于本次投资交割后【6】个月内召开上海佰川声生命科技有限公司股东会，重新选举执行董事并完成法定代表人变更以及完成注册资本的实缴；
- (9) 公司应当逐步建立完善的商业秘密保护体系。通过企业内部规章制度明确商业秘密的范围，划定涉密岗位，签订保密协议和竞业禁止协议，严格规范对涉密人员的管理；建立科学合理的计算机与文件管理制度；提高员工的商业秘密保护意识，开展定期的保密教育与培训；强化技术防范手段，引入先进的信息安全管理系统，防止外部黑客入侵和内部员工的越权访问或恶意泄露；
- (10) 公司应当尽快完善股权激励制度及方案，严格按照与员工签署的《激励期权授予通知》履行并敦促员工履行相应义务，并对员工泄露商业秘密所应承担的责任进行明确，且对实际控制人持股与员工激励股权进行合理区分或结构性调整；
- (11) 公司应不晚于本次投资交割后 6 个月内或投资方事先同意的其他期限内与瑞桥鼎科（上海）医疗科技有限公司进一步书面明确微导管产品和外周球囊导管产品的合作方式。

6.2 交割日后，公司/创始股东/实际控制人承诺，在本合同履行过程中，公司/创始股东/实际控制人就在该期间内新发生的关于违反本合同中的陈述、保证和承诺相关的内容及发生的任何重大不利事件自发生之日起3日内向投资方及时、完整、准确地进行书面披露。

第七条 公司治理

7.1 公司股东（大）会行使以下职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准董事会的报告；
- （4）审议批准监事会或者监事的报告；
- （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （6）对发行公司债券作出决议；
- （7）审议批准关联交易方案；
- （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （10）修订公司章程；
- （11）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （12）对公司对外投资作出决议；
- （13） 审议批准交易金额占公司所有者权益【20】%或交易金额超过【1000】万元的重大资产购买、出售、租赁方案；
- （14）对公司与单一主体发生的融资金额单次或累计资金超过1000万元的借款事项做出决议；
- （15）对公司向合并报表范围外的单一主体单次或累计提供超过100万元的借款事项作出决议；
- （16）对公司对外提供担保作出决议；
- （17）对公司主营业务变更作出决议；
- （18）决定公司的上市计划和方案；
- （19） 对公司购买或从事股票、期货、企业债券、信托产品、私募基金、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生产品或投资作出决议。

以上股东（大）会职权同样适用于集团公司内任意实体，公司批准该等实体从事上述行为前，应提交公司股东（大）会按照本合同约定的表决规则审议批准。

以上第（1）至第（6）项职权应由代表【1/2】以上表决权的股东同意；以上第

(7) 至第 (19) 项职权应经投资人股东多数的同意；特别的，第 (8)、(9)、(10) 项职权除依照前述约定通过外，还应由代表公司全体股东【2/3】以上表决权的股东同意。

- 7.2 公司股东会会议每年至少召开一次，股东会会议的召开应按照《公司法》及按本合同修订后的公司章程的有关规定进行，股东会会议通知应提前15日（经公司全体股东一致同意的除外）发出，会议通知中应详细列明拟审议的事项具体内容、开会日期和地点。
- 7.3 投资人股东依法对所有提交公司股东会审议事项与其他股东拥有同股同权的表决权。公司的子公司、分公司及分支机构等必须获得公司章程和公司内部治理条例规定的相应的董事会与股东会的授权或批准才能采取行动。相关审议事项按照公司章程及相关内部控制制度规定需提交公司股东会审议的，未经公司董事会审议通过，不得提交公司股东会审议及实施。
- 7.4 公司设立董事会，董事会应由9名董事组成，怀格资本、中以基金、天士力、馨瑞元福基金在持有公司股权期间均各自有权分别提名并任命1名董事（怀格资本、中以基金、天士力、馨瑞元福基金各自委派的董事以下合称“投资人董事”）。绿河投资、箭征资本、勤智资本、致远望睿均各自有权委派一名董事会观察员列席公司董事会会议，但对于董事会表决事项不具有表决权。
- 7.5 公司董事应按照公司章程选举产生，公司、实际控制人承诺，在股东会选举董事议案表决时确保投资人董事正式当选。中以基金、怀格资本、天士力、馨瑞元福基金可以以书面形式通知公司，任命或罢免其委派的董事，且在此情况下实际控制人应组织召开公司股东会并在股东会上投赞成票，任何其他股东均无权任命或罢免投资人董事。
- 7.6 董事会至少每半年召开一次会议。董事会会议由董事长召集，并至少提前十（10）日通过电报、传真、电邮、电话或信件的形式向全体董事发出通知，通知应列明会议议程、地点和时间及拟审议事项全部必要的信息和材料。
- 7.7 公司董事会行使以下职权：
- (1) 召集股东（大）会会议，并向股东（大）会报告工作；
 - (2) 执行股东（大）会的决议；
 - (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
 - (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本的方案；
- (7) 制订发行公司债券的方案；
- (8) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (9) 决定公司内部管理机构的设置；
- (10) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
- (11) 制定公司的基本管理制度；
- (12) 决定员工股权激励方案；
- (13) 对公司与单一主体发生的融资金额单次或累计资金不超过 1000 万元的借款事项做出决议；
- (14) 对公司向合并报表范围外的单一主体单次或累计提供不超过 100 万元的借款事项作出决议；
- (15) 本合同和公司章程规定的其他职权。

7.8 公司重大事项需经公司董事会三分之二以上董事同意且经投资人董事多数同意后方可通过，该等重大事项包括：

- (1) 修改公司或子公司章程；
- (2) 公司或子公司增资、减资、合并、分立、清算或解散，改变公司的组织形式，改变公司董事会人数；
- (3) 公司年度预算、决策方案的审批、修订；
- (4) 公司拟向董事、监事、高级管理人员及员工提供非正常经营所需的个人借款的或向其他人（公司子公司除外）提供合计超过 100 万元的借款；
- (5) 公司及其子公司对外提供担保或财务资助；
- (6) 设立子公司、合资企业、合伙企业、合营企业或任何对外的股权投资；
- (7) 聘请或更换为公司审计的会计师事务所，改变公司的会计政策；
- (8) 确定公司上市计划，包括上市地点、上市时间、发行价格、上市中介服务机构的聘用；
- (9) 公司与关联方之间拟进行的重大关联交易（指年内累计金额超过 300 万元的关联交易）；
- (10) 决定任何员工期权计划、高级管理人员股权激励计划或方案、股权激励

制度及其他具有类似内容的计划或方案或制度；

- (11) 对公司董事会权利、股东权利等与投资人股东权益内容有关的修改；
- (12) 任命或解聘公司税前年薪超过 120 万元的高级管理人员，包括但不限于总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。

如上述事项根据第7.1条和法律法规的规定还需要经公司股东(大)会决议通过的，则应当首先在董事会层面进行决议，董事会决议通过后再提交股东(大)会层面进行决议，且在股东(大)会层面决议通过应取得包括投资人股东多数在内的同意；如发生上述重大事项，公司未召开董事会和/或股东(大)会审议的，则不发生相关法律效力。公司任何控股子公司发生上述事项均遵守上述相同规定执行。

7.9 每次董事会会议之后，会议记录应尽快送交所有董事以供审阅。如有任何董事希望修正或补充该记录，应在收到此会议记录之后尽快向公司提交一份载明其意见的书面报告。经定稿和通过的会议记录应由全体与会董事签字并由公司归档，其完整的副本应迅速分送各方与全体董事。

7.10 公司应承担董事因参与董事会活动而产生的一切合理费用，包括但不限于参加董事会会议的费用，并报销董事与出席董事会会议相关而发生的所有合理杂费支出。

7.11 公司暂不设监事会，设1名监事，由公司股东会选举产生。

第八条 投资人股东权利

8.1 知情权

投资人股东作为股东享有对公司经营管理的知情权和进行监督的权利，有权取得公司财务、管理、经营、市场或其它方面的信息和资料，向公司管理层提出建议并听取管理层的报告。公司/创始股东/实际控制人保证，应按投资人股东要求的格式及时提供以下资料和信息：

- (1) 每个日历季度结束后【25】日内，提供季度合并报表（含利润表、资产负债表和现金流量表）；
- (2) 在每个会计半年度结束后【60】日内，提供公司未经审计的半年度合并财务报表（含利润表、资产负债表和现金流量表）；
- (3) 每个会计年度结束后【120】日内，提供经投资人股东认可的具有符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所按中国现行有效会计准则审计的公司及其下属子公司（如有）的年度合并财务报表，包括资产

负债表、利润表（综合收益表）、现金流量表、所有者（股东）权益变动表和审计报告；

- (4) 于每一会计年度结束前一（1）个月内，提供公司下一年度的详细年度合并财务预算和年度业务计划；
- (5) 于每季度结束后二十（20）个工作日内，提交公司业务相关进展信息，包括（1）公司在手订单及执行项目进展变化；（2）公司业务发展规划执行情况及资金使用情况等。
- (6) 按照投资人股东要求的格式提供其它统计数据、其它财务和交易信息；
- (7) 公司高级管理人员（包括财务负责人）变更情况。

若任何事实、变化、条件、情况、事件的发生或未发生，会导致（或经合理预见可能会导致）其在本合同或其他前轮次融资交易文件项下的任何陈述和保证在任何方面存在不实或错误的情况，或对公司的资质、业务等发生任何重大不利影响，或发生其他重大事项的（包括发生本合同项下的回购触发情形），实际控制人和公司同意且承诺，公司应在前述事项发生后的三（3）日内以书面方式通知投资人股东。未免疑义，前述通知义务的履行，并不免除实际控制人和公司应为此承担的法律責任。

8.2 检查权

- (1) 在提前通知公司的情况下，于公司正常的营业时间内，投资人股东有权（自行或委托审计师、律师或其他授权代表）查阅公司的经营记录、会计记录、账簿、财务报告和其他文件资料，并在有需要的情况下进行摘录和复印，投资人股东自行承担该等检查的费用。
投资人股东有权委托第三方对公司进行财务审计，公司及实际控制人承诺积极配合提供必要的条件，提供相关资料，以便完成上述审计调查工作，并确保所提供的资料均为真实、准确、完整。
- (2) 在提前通知公司的情况下，投资人股东的授权代表有权于公司正常工作时间（i）访问公司经营场所；（ii）就公司的业务、运作和条件与公司的董事、高级管理人员、员工、会计师、法律顾问及投资银行进行讨论。
- (3) 若投资人股东合理认为公司的经营状况、资产权属、财务状况等与公司提供的资料存在重大不符或瑕疵的，投资人股东有权要求公司进行补救

或整改。

- (4) 就公司的运营、管理等任何事宜，投资人股东有权向公司和实际控制人提出建议并进行商讨，公司和实际控制人应认真考虑各方的建议，并采取合理措施。
- (5) 为免疑义，投资人股东作为财务投资人股东除依照本合同享有相关股东权利外，不参与公司的经营管理，由创始股东/实际控制人负责公司的实际经营活动并承担妥善保管公司证照、印章、账册、资产等的责任。

8.3 优先认购权

- (1) 如果公司增加注册资本或者发行新股、或发行潜在权益证券（包括拥有购买该等权益证券权利的证券、可转换或交换为该等权益证券的证券等）（“新发行权益”）进行后续融资的，投资人股东有权在价格、权利和义务、条款和条件等实质条件相同的情况下，优先认购公司的新发行权益。
- (2) 如果公司决定发行新发行权益，其应当向投资人股东送达载明下列信息的书面通知（“新发行权益认购通知”）：
 - (i) 新发行权益代表的股权数额；
 - (ii) 新发行权益的购买价格、条款和条件；
 - (iii) 新发行权益的潜在投资人股东或认购人的基本情况；以及
 - (iv) 投资人股东要求的其他信息和文件。
- (3) 在收到新发行权益认购通知后三十（30）日内，投资人股东决定行使其优先认购权的，则应当向公司发出该等决定的书面通知，逾期未通知的则视为放弃行使优先认购权。两个以上投资人股东主张行使优先认购权的，应当协商确定各自的购买数额；协商不成的，按照各自持有公司股权的相对比例行使优先认购权。
- (4) 为免疑义，各方同意，下列情况不适用本条项下的优先认购权：
 - (i) 因执行本合同规定的反稀释条款、业绩承诺条款而调整发行的股份；
 - (ii) 经董事会（其中应包括投资人董事多数的同意）决议批准的公司员工股权激励；
 - (iii) 公司上市发行新股。

8.4 优先购买权

- (1) 除经投资人股东多数书面同意外，如任何创始股东（“转让方”）向第三方（“拟议受让方”）转让其持有的公司股权，则投资人股东有权在

同等条件下优先全额购买前述转让方拟转让的公司股权。两个以上投资人股东主张行使优先购买权的，应当协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自持有公司股权的相对比例行使优先购买权。

- (2) 在发生本条前款约定的情况下，则转让方应提前三十（30）日书面通知（“转让通知”）投资人股东，说明（i）其转让股权的意愿；（ii）其拟出售股权的数额；（iii）转让的价格、条款和条件；（iv）拟议受让方的名称和身份；以及（v）投资人股东认为需要补充的其他信息和文件。投资人股东应在收到转让通知及投资人股东所要求的其他信息文件后的三十（30）日内，书面回复转让方其是否行使优先购买权或其欲购买的公司股权数额，逾期未通知的，视为放弃优先购买权。
- (3) 各方一致同意，投资人股东依据本条享有的优先购买权，不适用以下情形：
- (a) 经董事会（其中应包括投资人董事多数的同意）决议批准的公司员工股权激励；
 - (b) 实际控制人、管理层或关键员工之间的股权转让；
 - (c) 因执行本合同规定的反稀释条款、业绩承诺条款而调整发行的股份；
 - (d) 经实际控制人提议且投资人股东多数同意的战略投资。

8.5 反稀释权

- (1) 除经公司有效内部决议批准的员工股权激励外，如果公司以低于本合同约定的投资后估值增加注册资本或通过其他任何途径可能导致投资人股东股份比例被摊薄时（包括但不限于公司增资、发行新股、发行债券或证券（含有可转换成公司股权的权利）、或任何认购股权的期权或者优先权利，或其他形式的后续融资），或者创始股东/实际控制人以低于本合同约定的投资后估值转让其持有的注册资本、按照本合同第十二条对**B轮及B+轮**投资方进行业绩补偿导致其投资价格低于其余投资人股东的（前述以低于本合同约定的投资后估值取得公司每1元注册资本所支付的对价称“新股价格”），则投资人股东有权自行选择以下任一或任几种方式补偿进而使其就其所持公司每一元注册资本而支付的平均单价相当于新股东在低价融资中认缴公司新增注册资本所支付的平均单价：
- (a) 以零对价或其他法律允许的最低价格进一步获得公司增发的股权

（“额外股权”）；或

(b) 要求创始股东以连带的形式以零对价或其他法律允许的最低价格向投资人股东转让其持有的公司股权；或

(c) 要求创始股东以连带的形式进行现金补偿，以使得发行额外股权（或从创始股东处受让股权、取得现金补偿）后投资人股东为其所持的公司所有股份权益[包括已持股的公司股权及额外股权（如有）]所支付的平均对价相当于新股价格。

为免疑义，因上述补偿而使得投资人股东需要承担任何成本或税负的，则应由创始股东以连带的形式承担或补偿给投资人股东。

若因任何原因无法合法达到上述反稀释效果，则未经投资人股东多数书面同意，公司不得实施增资或通过其他任何途径可能导致投资人股东股份比例被摊薄的行为。

(2) 各方同意，根据投资人股东之要求，各方应及时签署一切必要法律文件（包括但不限于股份转让协议、增资协议、相关股东会决议、董事会决议等），并采取一切必要行动以确保投资人股东该等权利的实现。

(3) 为免疑义，各方同意，下列情况不适用本条项下的反稀释条款：（i）公司实施公积金或者利润同比例转增资本或股票分红；（ii）经董事会（其中应包括投资人董事多数的同意）决议批准的公司员工股权激励；（iii）公司上市发行新股。

8.6 共同出售权

(1) 在不违反本合同有关股权转让限制等规定的情况下，如果创始股东拟转让其所持公司股权且投资人股东没有行使优先购买权时，则投资人股东有权与创始股东以相同的价格、条款和条件按照相对持股比例向意向受让方出售所持公司股权，且创始股东有义务促使意向受让方购买投资人股东拟出售的股权。如投资人股东认为创始股东对外转让股权会导致公司控股权/实际控制人变更的，则投资人股东有权与创始股东以相同的价格、条款和条件向意向受让方优先出售所持公司全部股权，且创始股东有义务促使意向受让方购买投资人股东拟出售的股权。若创始股东未能促使意向受让方购买投资人股东的股权，则创始股东应以相同的价格、条款和条件受让投资人股东的股权，并应在不迟于创始股东方与受

让方约定的付款日前向投资人股东全额支付对价，否则创始股东不得进行股权转让。

- (2) 若投资人股东依前述约定转让股权所得价款低于对应比例的认购价款及按【8】%/年的利率计算的利息（自投资人股东支付其认购价款之日起计算至投资人股东实际收到本条约定的价款之日止）之和，创始股东/实际控制人同意就差额部分向投资人股东给予补偿。
- (3) 各方同意，未行使共同出售权的其他股东应尽合理努力，在可行的情况下尽快给予或促使上述交易得以批准、同意并配合签署相应内部决议、公司章程等必要文件。

8.7 领售权

- (1) 在公司上市之前，当有任何第三方（“潜在收购方”）向投资人股东或向公司任何其他股东发出收购公司全部或部分股权的要约时，经投资人股东多数同意，中以基金、怀格资本、天士力、馨瑞元福基金（“领售权人”）均有权向全体股东发出书面通知（以下简称“领售通知”），要求全体股东按照领售通知中所列明的转让价格以及其他条款和条件，在领售通知中约定的需出售的股权数量（即收购方拟购买的股权数量扣除领售权人拟出售的股权数量）按照其届时持有的公司股权比例将其所持有的全部或部分公司股权转让给领售通知中确定的收购方。其中，领售通知中的公司整体估值不低于人民币12亿元或公司最新一轮融资估值两者孰高为准。
- (2) 公司、实际控制人、佰煜明医疗、佰砺医疗和佰脉微医疗应尽最大努力配合收购方完成针对公司的法律、财务、商务尽职调查工作及交易谈判事项，实际控制人、佰煜明医疗、佰砺医疗和佰脉微医疗应按照领售通知中所列明的转让价格以及其他条款和条件完成交易，就提交公司股东会审议的相关议案投赞成票，并办理适用法律规定的所有股权转让手续。
- (3) 若在领售权人发出领售通知后的三十(30)日内，任何第三方向实际控制人以正式书面方式表明其拟以高于领售通知中所载的转让价格以及更有利于领售权人及原股东的交易价款支付条款和条件参与公司收购的，则实际控制人应于收到第三方正式通知后的三十(30)日内通知领售权人，

领售权人有权向实际控制人发出书面通知（以下简称“书面通知”）要求以第三方提出的转让价格以及其他条款和条件向第三方转让其持有的全部公司股权。在此情况下，其他股东也应同意向第三方转让其所持有的公司股权。实际控制人应确保前述向第三方转让股权的工商变更登记及交易价款支付行为均在书面通知发出后的三十(30)日内完成，否则领售权人仍有权按照领售通知中约定的条款和条件向收购方转让其持有的公司全部股权。

- (4) 本合同各方应促使其各自委派的公司董事投票，同意收购方对公司的收购并采取一切措施（包括且不限于转让其所持公司的全部股权、放弃对收购方拟收购股权的优先购买权等）和签署一切必要的文件以使得收购方对公司的收购得以顺利完成。
- (5) 若实际控制人或其他股东不同意按照领售通知的出售方案导致发出领售通知的投资人股东未能实现退出的，则该投资人股东有权要求对整体并购表示异议的股东或其指定第三方按照与收购方提出的相同的收购条件购买发出领售通知的投资人股东拟转让的全部或部分股权。

8.8 平等待遇

- (1) 各方确认并承诺，除本合同第七条、第8.7条、第8.10条、第十二条、第十三条等条款另有明确约定外，如各方及公司之间，或其中任意两者或几者之间已存在或未来达成任何协议、约定、承诺或安排（无论书面或口头）得以使公司现在或未来任何其他股东享有比投资人股东更优惠的权利或待遇（“更优惠条款”），则投资人股东有权无须额外支付任何对价而自动享受该等更优惠条款并将该等更优惠条款应用于本合同，但是各轮投资人因轮次不同在各项权利项下享有的次序差异不应被视为更优惠条款。各方应重新签订相关协议或对本合同进行相应修改或补充，以使投资人股东享受该等更优惠条款。公司/创始股东/实际控制人有义务将该等新引入的股东所享有的相关权利义务告知投资人股东。
- (2) 若公司、实际控制人、佰煜明医疗、佰砺医疗和/或佰脉微医疗与其他投资者签署了涉及其他投资者权利的协议/文件，公司、实际控制人、佰煜明医疗、佰砺医疗和/或佰脉微医疗均应向投资人股东提供一份该等协议/文件的完整复印件。

8.9 投资人股东转让

投资人股东有权将其所持股权全部或部分转让给任何第三方，包括但不限于投资人股东的关联方（就该条而言，关联方包括但不限于投资人股东的股东、合伙人、实际控制人、管理人，前述主体的关联方，前述主体控制或管理的其他主体。如果投资人股东为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人管理的基金，则其“关联方”包括该管理人管理的其他基金或投资载体或基金管理人的实际控制人控制的任一主体）。各方同意前述转让并放弃优先购买权；转让完成后，该第三方完整的享有该转让方投资人股东在本合同项下的相同权利。

就上述转让，公司和创始股东应予以必要的配合，包括但不限于在公司股东会层面及/或董事会层面对该等转让交易予以批准、签署必要的法律文件、办理完毕相应工商变更登记手续等。

8.10 优先清算权

如果发生任何清算事件（包括法定清算事件以及本合同约定的视同清算等其他清算情形，具体而言包括但不限于公司解散、破产、清算，公司整体被出售）。发生清算事件后，公司财产应依照法定顺序清偿清算费用、职工工资和社会保险费用、法定补偿金、公司所欠税款及公司债务等款项。如公司财产按前述约定清偿后仍有剩余财产，则应按照如下方式和顺序进行分配：

- （1） B轮及B+轮投资方有权优先于其他股东取得清算清偿额，金额为B轮及B+轮投资方已经支付的全部认购价款+该等全部认购价款自交割日起至其收到投资方清算优先额之日止按照8%/年（单利）计算的利息+B轮及B+轮投资方所持公司股权对应的已宣告尚未发放的股息红利之和（以下合称“B轮及B+轮投资方清算优先额”）。如果公司剩余财产不足以支付B轮及B+轮投资方清算优先额，则该等剩余财产全部归于B轮及B+轮投资方所有并在B轮及B+轮投资方之间按其持有公司股权的相对比例进行分配。
- （2） 在B轮及B+轮投资方清算优先额得到足额支付之后，如有剩余财产，则A+轮及A++轮投资方有权优先于其他股东取得清算清偿额，金额为A+轮及A++轮投资方已经支付的全部认购价款+该等全部认购价款自交割日起至其收到投资方清算优先额之日止按照8%/年（单利）计算的利息及A+轮及A++轮投资方所持公司股权对应的已宣告尚未发放的股息红利之和（以下

合称“A+轮及A++轮投资方清算优先额”)。如果公司剩余财产不足以支付A+轮及A++轮投资方清算优先额,则该等剩余财产全部归于 A+轮及A++轮投资方所有并在A+轮及A++轮投资方之间按其持有公司股权的相对比例进行分配。

- (3) 在 B 轮及 B+轮投资方清算优先额 A+轮及 A++轮投资方清算优先额得到足额支付之后,如有剩余财产,则 A 轮投资方有权优先于其他股东取得清算清偿额,金额为 A 投资方已经支付的全部认购价款+该等全部认购价款自交割日起至其收到投资方清算优先额之日止按照 8%/年(单利)计算的利息及 A 轮投资方所持公司股权对应的已宣告尚未发放的股息红利之和(以下合称“A 投资方清算优先额”)。如果公司剩余财产不足以支付 A 轮投资方清算优先额,则该等剩余财产全部归于 A 轮投资方所有并在 A 轮投资方之间按其持有公司股权的相对比例进行分配。
- (4) 在 B 轮及 B+轮投资方清算优先额、A+轮及 A++轮投资方清算优先额以及 A 轮投资方清算优先额得到足额支付之后,如有剩余财产,则 pre-A+轮投资方有权优先于其他股东取得清算清偿额,金额为 pre-A+投资方已经支付的全部认购价款+该等全部认购价款自交割日起至其收到投资方清算优先额之日止按照 8%/年(单利)计算的利息及 pre-A+轮投资方所持公司股权对应的已宣告尚未发放的股息红利之和(以下合称“pre-A+投资方清算优先额”)。如果公司剩余财产不足以支付 pre-A+轮投资方清算优先额,则该等剩余财产全部归于 pre-A+轮投资方所有并在 pre-A+轮投资方之间按其持有公司股权的相对比例进行分配。
- (5) 在 B 轮及 B+轮投资方清算优先额、A+轮及 A++轮投资方清算优先额、A 轮投资方清算优先额以及 pre-A+轮投资方清算优先额得到足额支付之后,如有剩余财产,则 pre-A 轮投资方有权优先于其他股东取得清算清偿额,金额为 pre-A 投资方已经支付的全部认购价款+该等全部认购价款自交割日起至其收到投资方清算优先额之日止按照 8%/年(单利)计算的利息及 pre-A 轮投资方所持公司股权对应的已宣告尚未发放的股息红利之和(以下合称“pre-A 投资方清算优先额”)。如果公司剩余财产不足以支付 pre-A 轮投资方清算优先额,则该等剩余财产全部归于 pre-A 轮投资方所有并在 pre-A 轮投资方之间按其持有公司股权的相对比例进行分配。

- (6) 在B轮及B+轮投资方清算优先额、A+轮及A++轮投资方清算优先额、A轮投资方、pre-A+轮投资方清算优先额以及pre-A轮投资方清算优先额得到足额支付之后，如有剩余财产，则天使轮投资方有权优先于其他股东取得清算清偿额，金额为天使轮投资方已经支付的全部认购价款+该等全部认购价款自交割日起至其收到投资方清算优先额之日止按照8%/年（单利）计算的利息及天使轮投资方所持公司股权对应的已宣告尚未发放的股息红利之和（以下合称“天使轮投资方清算优先额”）。如果公司剩余财产不足以支付天使轮投资方清算优先额，则该等剩余财产全部归于天使轮投资方所有并在天使轮投资方之间按其持有公司股权的相对比例进行分配。
- (7) 在B轮及B+轮投资方清算优先额、A+轮及A++轮投资方清算优先额、A轮投资方清算优先额、pre-A+轮投资方清算优先额、pre-A轮投资方清算优先额和天使轮投资方清算优先额得到足额支付之后，如有剩余财产，则任何剩余的可供股东分配的公司资金和资产应向全体股东（包括投资人股东在内）按照其持有公司注册资本的相对比例进行分配。

各方一致同意，如发生公司的实际控制权变更事件（不论是否涉及兼并、重组、资产转让、整体出售、股份转让或者其他交易），及/或公司出售或排他性向第三方许可公司全部或实质性全部资产、知识产权等事件，则对于公司股东可获得价款、股权、资产及任何其他形式的对价，应视为公司财产，在按照前述法定顺序清偿相关费用后剩余财产也应按照上述方式和顺序进行分配。

如由于届时法律规定无法最终按上述两款约定操作或按照上述两款约定操作但投资人股东未能足额获得清算优先额，则投资人股东已取得的清算分配款项与按照本条上述约定应取得的投资人股东清算优先额之间的差额由实际控制人、佰煜明医疗、佰砺医疗和佰脉微医疗以连带的形式以各自己取得的清算剩余资产（就实际控制人而言，还包括处分其直接或间接持有的公司股权所得价款）予以补足。实际控制人、佰煜明医疗、佰砺医疗和佰脉微医疗承诺，其确保投资人股东不晚于在公司清算完成后或者分配方案确定后的（以较早发生日期为准）三十日内收到全部投资人股东清算优先额。

8.11 优先投资权

- (1) 如实际控制人在公司清算后或在得到投资人股东多数的书面同意后，直

接/间接从事独立于公司及公司关联企业的商业行为（“新项目”），在该新项目拟设立或进行后续融资时，其有义务优先于其他任何潜在投资者，向投资人股东披露该新项目的相关信息，投资人股东有权利（但无义务）行使对该新项目的优先投资选择权（“优先投资权”）。

- (2) 各方进一步同意，如公司发生清算事件或前款约定的事件，并且投资人股东因清算所获得的款项总额不超过其认购价款的，则从清算事件发生之日起5年内，若实际控制人直接/间接从事新项目，且投资人股东对该项目行使优先投资权的，则投资人股东的投资总额与清算所得款项的差额部分，将视为对该新项目的投资款。

8.12 分红权

若公司根据本合同及《公司章程》规定的程序宣派红利，应按照股东实缴的出资比例分配给全体股东。若公司因经营资金需要拟不予以分红的，则需经投资人股东多数事先书面同意。如果股东会决定不分配任何利润，则税后利润由公司存留。

8.13 财务和税务

(1) 财务

公司应当聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，负责审查及审核公司的财务会计文件，并出具各个会计年度的《审计报告》。为免疑义，公司会计师事务所的聘任和出具的《审计报告》应当经过公司董事会审议通过，其中必须包括投资人董事多数同意。

公司的会计政策、会计估计应当以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项按照财政部颁布《企业会计准则——基本准则》和其后颁布的应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制财务报表。

(2) 税务

公司应按照适用法律法规及有权政府部门的要求，准备并按时提交国家和地方的税收申报表，并按照适用法律法规和税收申报表按时、足额缴纳到期税项。公司应尽其最大努力取得有关法律法规允许的最优惠税收待遇。

第九条 上市前的股权转让限制

- 9.1 自A轮投资方投资交割日后，无论《公司法》和公司章程是否有相反规定，未经投资人股东一致书面同意，实际控制人、佰煜明医疗、佰砺医疗和/或佰脉微

医疗(“限制转股股东”)不得向任何第三方以转让、出售、质押、抵押、变更或其他方式变相处置等任何方式合计处分其截至本合同签署之日直接/间接持有的超过公司注册资本 12.5 万元对应公司股权(为免疑义,如发生经公司股东会和董事会批准的资本公积转增股本,则前述对应的公司注册资本 12.5 万元应按照与公司总股本增加的相同比例进行调增),或在該等股权上设置质押等权利负担且投资人股东无义务同意前述限制转股股东的转让行为亦无义务购买限制转股股东转让的股权,但经公司董事会批准和投资入董事多数一致同意后为公司业务发展需要向正规金融机构进行必要融资而设置质押或其他权利负担的,以及限制股东因本合同约定的反稀释条款、业绩承诺条款等向相应投资人股东补偿的情形除外。实际控制人不得采用间接转让的方式规避本合同对公司股权转让的限制。本条所述之股权转让包括但不限于仅以协议方式作出约定而不办理工商注册变更登记的转让,或其他任何形式的股权转让或控制权转移。

第十条 竞业限制

10.1 实际控制人承诺,在公司上市前在公司全职工作并将其全部工作时间及精力完全投入公司的经营,不在公司之外的其他营利性机构担任除董事、监事以外的其他职务,不从公司离职。

10.2 实际控制人在此不可撤销并且连带地向投资人股东承诺,在实际控制人与公司维持雇佣关系期间或该等期间结束后【二(2)】年内,以及实际控制人在公司直接或间接持有任何权益期间,其和/或其关联方均不能直接或间接从事任何与公司所从事的业务存在或可能存在直接或间接竞争关系的业务(“竞争性业务”),亦不得直接或间接地在任何与公司构成竞争性业务的实体中持有任何权益,或从事其他有损于公司利益的行为,包括但不限于:

- (1) 在全球范围内,开展或从事竞争性业务,或者开展或以股东、董事、雇员、合伙人、代理、顾问或其他身份直接或间接参与竞争性业务;
- (2) 劝诱或诱使或企图劝诱或诱使届时是公司的客户、潜在客户、供应商、业务联系人、代理,或与公司存在业务关系的任何人或机构与公司脱离业务关系;
- (3) 雇佣或企图雇佣当时是公司的管理人员、经理、顾问或雇员的任何人,或者劝诱或诱使或企图劝诱或诱使上述任何人离职;
- (4) 针对任何交易、业务或公司,在由该人控制的任何公司或该公司的任何

系统、服务或任何类似词语的名称中使用公司使用的任何标识、其它类似标记、名称和/或其它词语，从而使该公司、系统、服务或类似词语的名称能够或可能与公司，或公司的业务或其它任何产品或系统的名称相混淆；及

- (5) 违反本合同约定，使用或向任何第三方（包括任何一方的任何雇员）披露或泄露任何保密信息。

如实际控制人和/或其关联方违反或未能遵守上述约定，则投资人股东有权要求实际控制人和/或其关联方：(i)立即停止全部违反竞业限制义务的行为；(ii)将违反竞业限制义务的行为所获得的全部收入、收益、所得、款项支付予公司；以及(iii)将所有竞争性的业务、客户、资产、人员等全部无偿转移给公司所有。

10.3 公司/创始股东/实际控制人承诺，采取有效措施确保公司高级管理人员不得设立或以任何形式(包括但不限于以股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等等身份)从事与公司具有竞争性的业务或在集团公司之外兼职。

10.4 公司/创始股东/实际控制人承诺，应促使公司高级管理人员和核心员工与公司签订《保密及竞业禁止协议》，该等协议至少包括以下内容：在任职期间及离职后至少【2】年内，对于其知悉的公司的任何商业秘密和技术秘密承担保密责任，在任职期间内不得以任何形式从事或帮助他人从事与公司具有竞争性的任何经营活动，在任职期间不得在集团公司之外兼职。

第十一条 知识产权的占有与使用

11.1 公司/创始股东/实际控制人承诺，公司对其生产经营具有重要影响的企业字号、商标、专利、商品名称、品牌、网站名称、域名、专有技术、各种经营许可证等相关知识产权、许可权拥有唯一的、合法的权利。若与公司生产经营相关的知识产权未在公司名下，公司/创始股东/实际控制人须确保相关权利人在本合同生效后【6】个月内将该等知识产权【无偿】转移至公司名下。

11.2 公司/创始股东/实际控制人承诺，公司对其主营业务中涉及的所有知识产权拥有合法的所有权或使用权，全部知识产权权属完整、清晰、无产权瑕疵，并已采取合理的手段来保护该等知识产权的合法性、有效性、完整性和安全性（包括但不限于依法适时办理相应的注册、登记、备案、续费手续等）；任何涉及他人知识产权的生产经营活动均已获得该等知识产权权利人的必要授权或许可，

且不存在被提前终止授权或许可的情形；公司已经进行了合理的安排，以使其员工（包括主要股东）因职务发明或创作产生的知识产权归公司所有；对于公司有重大影响的知识产权，不侵犯任何第三人的权利或与之相冲突，未收到过第三方认为其侵犯或可能侵犯知识产权的索赔主张，亦不存在任何未决或可能发生的知识产权争议或司法程序。若集团公司、创始股东、实际控制人和/或公司核心员工在任何时候因任何原因被第三方主张侵犯知识产权权属和/或商业秘密及其相关合法权益并被已经生效的判决/裁决等法律文件以及有权机关作出决定，认定确实侵犯第三方知识产权、商业秘密或合法权益的，创始股东应首先共同且连带地自已经生效的判决/裁决等法律文件以及有权机关作出决定之日起 10 日内向投资人股东作出赔偿，并使其不受损害，若创始股东无法足额赔偿的，则实际控制人应承担进一步补足责任。

第十二条 业绩承诺

12.1 公司/创始股东/实际控制人向 B 轮及 B+轮投资方承诺，保证公司实现以下经营目标：

【2025】年度至【2027】年度经审计的三年累计营业额(不含税收入)合计不低于人民币【15000】万元；

12.2 公司如未能完成第 12.1 条业绩承诺的，B 轮及 B+轮投资方有权要求创始股东以本轮融资（含 B 轮及 B+轮）完成后对应 3%股权比例的注册资本（即【6.7513】万元注册资本）为上限，无条件将其所持有的部分公司股权无偿转让给 B 轮及 B+轮投资方，作为对 B 轮及 B+轮投资方的股份补偿。任一 B 轮及 B+轮投资方的股权补偿计算公式如下：股权补偿=[（业绩承诺期间累计承诺收入-业绩承诺期间累计实现收入）/业绩承诺期间累计承诺收入]×该 B 轮或 B+轮投资方于本次投资交割后的持股比例。

本合同各方同意，B 轮及 B+轮投资方有权由自身或通过 B 轮及 B+轮投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所投资后每一个年会计年度结束之日起 4 个月内，对公司在相应期限内经营财务状况进行审计或核查，作出相应的审计报告或核查报告（以下称“核查报告”），并将核查报告提供给 B 轮及 B+轮投资方。核查报告将作为确认公司实际经营情况的最终依据。

12.3 本条约定的“无条件”转让是指 B 轮及 B+轮投资方受让股权无需支付任何对价，创始股东亦不得就其股权转让予 B 轮及 B+轮投资方设置其他任何条件，由此交

易产生的任何税负均由创始股东自行承担。

12.4 本合同各方同意，公司及创始股东按照本条所应进行的股份补偿，应在审计或核查报告作出之日或者业绩里程碑承诺到期之日起 30 个工作日内完成投资补偿协议或其他相关协议的签署，并于协议签署之日起 30 个工作日内完成补偿。原股东、原投资人股东、实际控制人不得以任何理由、任何方式阻碍或拒绝相关股东会决议、补偿协议、章程修正案等相关文件的签订和工商变更手续的办理。

第十三条 股权回购

13.1 若出现以下任意情形且投资人股东仍持有公司股权，投资人股东有权要求公司、创始股东（“回购义务人”）按照本合同的约定回购投资人股东持有的公司全部或部分股权（“回购股权”）：

- （1） 公司未能在【2029】年【12】月【31】日前实现上市或以其他投资人股东认可的方式实现投资人股东的投资退出；
- （2） 公司在本合同约定的业绩承诺期间，未能完成本合同所约定的第 12.1 条业绩承诺的【50%】；
- （3） 公司被相关法律法规或监管规则限制不能再从事现有业务；
- （4） 因违反法律法规，公司发生停业、歇业，或被政府部门处以重大行政处罚或发生重大不利变化，导致公司无法继续正常经营或对未来上市造成实质性障碍；
- （5） 实际控制人被追究刑事责任，或发生其他严重违法违规行为；
- （6） 已经生效的判决/裁决等法律文件以及有权机关作出决定，认定集团公司知识产权或产品或其核心研发团队侵犯任何第三方知识产权或合法权益，导致集团公司无法开展正常的经营业务或对集团公司产品销售造成重大不利影响或对公司合格上市造成实质性障碍；
- （7） 创始股东和/或实际控制人和/或公司严重违反与各投资人股东签署的投资协议或本合同的约定，包括但不限于违反竞业限制、与公司签署的保密协议或竞业禁止协议，抽逃或挪用或侵占公司资产严重侵犯公司权益，恶意掏空公司资产，侵犯公司专利、非专利技术等严重损害公司权益的行为，并且在投资人股东发出要求予以补救的书面通知后十（10）个工作日内未采取令投资人股东认可的补救措施；
- （8） 集团公司和/或实际控制人和/或管理层的任意人员出现重大诚信问题严重

损害公司利益，因集团公司和/或实际控制人和/或管理层的任意人员的故意或重大过失而造成公司重大内部漏洞，并且在投资人股东发出要求予以补救的书面通知后十（10）个工作日内未及时采取令投资人股东认可的补救措施；

- （9）实际控制人在上市前未经投资人股东多数书面同意而自公司离职或在公司外兼职；
- （10）实际控制人发生变更（因领售权人按照本合同第 8.7 条的约定行使领售权导致实际控制人发生变更的除外）；
- （11）公司或/及实际控制人严重违反与各投资人股东签署的投资协议或本合同的声明、陈述和保证、承诺及 / 或其他约定，或在投资人股东尽调过程中提供的资料、信息与实际情况存在重大偏差，或在信息披露过程中存在重大隐瞒、误导、虚假陈述或涉嫌欺诈的；
- （12）回购义务人和/或其关联方回购了任意股东或投资人股东持有的全部或部分公司股权（以相关方签署了股转、回购或其他类似协议为准）；
- （13）回购义务人和/或其关联方因回购事宜涉诉、被申请仲裁且被判定需承担回购义务（该等情形下，回购义务人应同时向要求回购的股东和投资人股东履行回购义务）；
- （14）仅就天士力而言，未经天士力书面同意，公司将注册地址迁出深圳市；
- （15）其他任一投资人股东要求回购义务人履行回购义务。

13.2 回购价款应不低于以下两者的较高者：

- （1）任意投资人股东发出书面回购通知时，回购股权对应的经董事会批准的审计机构审计的公司净资产；
- （2）回购股权对应的认购价款乘以 $(1+8\%*N/365)$ ，减去投资人股东持有公司股权期间就回购股权已取得的利润分配。并且在任何情况下投资人股东回购价款应不低于投资人股东所持股权对应的届时公司净资产值。其中 N 等于自各投资人股东对应的支付认购价款之日起至该投资人股东收到全部回购价款之间的日历日天数（不足一年的按每年 365 日计算至每一天的利息）。

13.3 回购义务人同意，其应在任意投资人股东发出股权回购的通知后的四十（40）个工作日内，将本条约定的回购价款全额支付至该投资人股东指定的银行账户，

如逾期未全额支付回购价款的，则每逾期一日，回购义务人应按照应付未付的回购价款的万分之五向该投资人股东支付违约金，直至支付全部回购价款。

为免疑义，如多位投资人股东均要求回购的，如回购义务人的资产不足以向要求回购的投资人股东支付全部回购价款的，则要求回购的投资人股东之间按照其有权获得的回购价款的相对比例进行分配。

13.4 若回购义务人未能按约定履行其股权回购义务，则投资人股东有权选择：

- (1) 要求回购义务人促使公司通过变卖资产、分红、清算（该等情形下，投资人股东有权选择获得回购价款或第 8.10 条约定的投资人股东清算优先额较高者）或其他适用法律允许的方式筹集资金以履行其回购义务；
- (2) 要求回购义务人出售其持有的公司股权给投资人股东指定的第三方，所得转让价款用于支付回购价款；和/或
- (3) 要求公司于回购期限届满之日起三十(30)日内通过股东会决议和董事会决议，进行滚存未分配利润分配，将应支付给回购义务人的滚存未分配利润中相当于应付未付的回购价款之金额直接支付给行使回购权的投资人股东。回购义务人同意并确保按照投资人股东的意愿和指示来行使其股东或董事的表决权且应努力促使公司和其委派的董事签署确保该等执行所要求的全部法律文件。

13.5 在回购义务人按照本合同第 13.3 条的约定向投资人股东支付完毕全部股权回购价款之前，投资人股东就其未取得回购价款部分的股权仍享有公司章程和本合同项下完全的股东权利。

13.6 实际控制人以其秉持诚实信用原则善意处分其直接和间接所持公司股权的变现价值为限承担回购义务及本合同相关的各类连带责任，不涉及实际控制人的除公司股权以外的其他个人财产或其家庭财产，但是因实际控制人故意、欺诈或重大过失导致回购情形发生的除外。为免异议，实际控制人实施下述行为应构成实际控制人故意、欺诈或重大过失导致的回购情形，其回购义务不以直接和间接所持公司股权的变现价值为限。具体而言，包括但不限于：(i)任何窃取、挪用、侵占集团公司资产的行为，以及为规避向投资人股东履行责任或义务之目的转移集团公司业务或资产的行为；(ii)进行任何促使集团公司违反交易文件或法律规定向实际控制人或其关联方进行的利益输送的行为；(iii)侵害集团利益或交易文件约定及相关法律法规规定的投资人股东合法权益的主观故意

或欺诈行为。

13.7 回购义务人之间对回购义务承担连带责任。

13.8 如投资人股东要求公司通过减资的形式履行回购义务，则各方应在投资人股东发出回购通知后六十(60)日内配合履行和办理完毕有关减资的法律程序，包括但不限于通过关于减资的股东会决议并签署办理工商变更登记所需要的全部文件、编制资产负债表及财产清单、通知和公告债权人；并且，各方有义务承诺和保证公司新股东、任何一方股权转让的受让方履行前述同等的义务。由于前述减资回购产生的任何费用或税费，由公司承担。

13.9 回购义务人按照第 13.3 条约定向投资人股东支付完毕全部股权回购价款之后，投资人股东应当积极配合回购义务人完成回购股权的工商变更手续。

第十四条 解散和清算

创始股东承诺，当公司出现以下任意情形时，（1）具备法定解散事由；（2）公司停止主要经营活动的；（3）公司被载入经营异常名录或逾期公示年度报告超过一年的；（4）通过登记住所无法联系公司的；（5）公司发生歇业/视同歇业的其他情形，投资人股东多数有权利但无义务要求解散公司。解散事由出现之日起十五日内，公司应当成立清算组进行清算，并且清算应按照本合同优先清算权条款相应处理。

第十五条 债权和债务

创始股东/实际控制人同意，对未以书面形式向投资人股东披露的公司债务和责任，由创始股东/实际控制人承担。若公司承担了上述债务和责任，创始股东/实际控制人应在【5】日内全额向公司进行补偿或按投资人股东所持有股权比例向投资人股东进行赔偿。

第十六条 保证和承诺

16.1 本合同任意一方向其他方保证和承诺如下：

- （1）具有签署本合同，及行使相关权利、履行相关义务的主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准。
- （2）本合同的签订或履行不违反以其为当事方的任何重大合同或协议。
- （3）提供给其他方的信息和资料(如涉及)是真实、完整、准确、有效的，不包含任何虚假，没有为误导而故意省略部分关键事实。

16.2 公司/创始股东/实际控制人向投资人股东进一步保证和承诺如下：

- (1) 就与本次投资有关的信息和资料向投资人股东进行了充分、详尽、及时的披露，没有重大遗漏、误导和虚构，所提供的一切文件信息和资料均是真实、完整、准确、有效的。
- (2) 向投资人股东披露了所涉及或可能涉及的仲裁、诉讼、司法执行等法律纠纷或行政处罚、政府调查等事项，并就此等事项可能给公司或本合同的履行造成的影响已向投资人股东作了充分的陈述和说明。
- (3) 公司的财务会计报表是依据中国会计准则编制的，财务报表公正真实地反映了公司的经营业绩及资产负债状况，不包含任何虚假成分，没有为误导投资人股东而故意省略部分关键事实。
- (4) 负责办理本次投资的工商变更登记等主管部门手续。
- (5) 履行第 8.1 条所约定的相关义务。
- (6) 保证高级管理人员和核心员工与公司签订不低于【3】年的劳动合同。
- (7) 除非投资人股东书面同意，以公司作为唯一上市主体，不将公司现有业务转移至其他实体，也不以其他实体的名义从事与公司存在竞争性的业务。
- (8) 全面、真实披露了创始股东/实际控制人、董事、监事以及高级管理人员的刑事处罚等情况，不存在影响公司上市/造成公司重大不利事件的情形。
- (9) 创始股东与第三人积极协商尽快解决上海佰川声生命科技有限公司历史瑕疵问题。公司应不晚于 2027 年 12 月 31 日前或投资方同意的其他合理期限内完成对上海佰川声生命科技有限公司的注销清算，且不得损害投资人股东权益，否则因上海佰川声生命科技有限公司经营瑕疵、股权纠纷、或有负债等任何原因对集团公司和/或投资人股东造成的任何损失，创始股东均应当连带赔偿上述主体遭受的全部损失。
- (10) 勤智资本 B 轮投资交割完成之日起【3】个月内，公司将启动中山生产基地的建设，并在后续经营中将中山子公司作为公司主要的生产基地。
- (11) 天士力 B 轮交割完成后，公司应持续满足天士力的返投要求与绩效指标，具体包括：（1）公司应经股东会审议通过，在本次投资交割前在深圳市福田区设立一家全资子公司，主要用于公司研发。该子公司注册资本和实缴出资金额不得低于天士力本次投资金额，并应于天士力本次投资交割后【3】个月内尽快完成在注册地街道办的福田区企业名录库登记备案

和实缴出资；（2）在天士力持股期间内，该子公司不得注销、迁出或将其主要业务迁移出深圳市福田区，亦不得以任何形式将该子公司的主要研发或生产能力分拆至其他主体或地区；（3）本次投资金额应主要用于研发，以及临床、公司业务相关使用，不得挪做他用；（4）天士力的合伙人如果提出其他返投要求，届时各方应积极协商解决，尽可能达成解决方案。公司/创始股东/实际控制人应按照天士力合伙人的要求（如需）出具相应书面承诺，确认已持续满足上述返投义务及指标。

（12）创始股东/实际控制人的其他陈述保证见附件一。

第十七条 通知及送达

17.1 任何与本合同有关的由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来应当采用书面形式（包括以电子邮件、短信等电子方式），并按照以下通讯地址或通讯号码或电子邮箱地址送达至被通知人。

甲 方：【中山致远望睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）】

收 件 人：李昊翔

地 址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 40 楼

电子邮件：【hx.li@nmed.org.cn】

电 话：【13925122543】

乙 方 1：【上海佰煜明医疗科技合伙企业（有限合伙）】

收 件 人：【龙汉】

地 址：【深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1008 号港鸿基高新智能产业园 A 栋 201】

电子邮件：【longhan@betterwaymed.com】

电 话：【13725521690】

乙 方 2：【上海佰砺医疗科技合伙企业（有限合伙）】

收 件 人：【陈文俊】

地 址：【深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1008 号港鸿基高新智能产业园 A 栋 201】

电子邮件：【chenwenjun@betterwaymed.com】

电 话：【13760171858】

乙 方 3: 【上海佰脉微医疗科技合伙企业（有限合伙）】

收 件 人: 【陈文俊】

地 址: 【深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1008 号港鸿基高新智能产业园 A 栋 201】

电子邮件: 【chenwenjun@betterwaymed.com】

电 话: 【13760171858】

乙 方 4: 【苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙）】

收 件 人: 【刘强】

地 址: 【上海市虹口区杨树浦路 168 号 33 层】

电子邮件: 【liuqiang@sdic.com.cn】

电 话: 【18701966759】

乙 方 5: 【宁波梅山保税港区馨瑞元福股权投资合伙企业（有限合伙）】

收 件 人: 【张明芳】

地 址: 【深圳市南山区汉唐大厦 15 层】

电子邮件: 【zhangmingfang@xinruiinvest.com】

电 话: 【18665321309】

乙 方 6: 【上海怀格瑛泰创业投资合伙企业（有限合伙）】

收 件 人: 【杜江波】

地 址: 【上海市长宁区延安西路 1118 号 1705 室】

电子邮件: 【frank.du@huaigefund.com】

电 话: 【18701888991】

乙 方 7: 【上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）】

收 件 人: 【周晓栋】

地 址: 【上海市徐汇区龙华中路 600 号绿地中心 B 座 1810B 室】

电子邮件: 【zhouxd@jz-fund.cn】

电 话: 【13918753907】

乙 方 8: 【宁波绿河景明创业投资合伙企业（有限合伙）】

收 件 人: 【吴鹏】

地 址: 【上海市浦东新区杨高南路 99 弄保利浦开金融中心 T1 写字楼 2606 室】

电子邮件: 【wupeng@greenriver.cn】

电 话：【15026609988】

乙 方 9：【上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）】

收 件 人：【吴鹏】

地 址：【上海市浦东新区杨高南路 99 弄保利浦开金融中心 T1 写字楼 2606 室】

电子邮件：【wupeng@greenriver.cn】

电 话：【15026609988】

乙 方 10：【深圳市创新投资集团有限公司】

收 件 人：【罗毅】

地 址：【深圳市南山区海德三道 1066 号深创投广场 52 层】

电子邮件：【yluo@szvc.com.cn】

电 话：【13686829699】

乙 方 11：【深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）】

收 件 人：【罗毅】

地 址：【深圳市南山区海德三道 1066 号深创投广场 52 层】

电子邮件：【yluo@szvc.com.cn】

电 话：【13686829699】

乙 方 12：【深圳国创勤智大健康产业天使投资合伙企业(有限合伙)】

收 件 人：【杨丰】

地 址：【深圳市龙华区汇德大厦 40 楼】

电子邮件：【feng.yang@nmed.org.cn】

电 话：【13619610366】

乙 方 13：【青岛为创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）】

收 件 人：【宋永宏】

地 址：【广东省深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼】

电子邮件：【734650972@QQ.COM】

电 话：【0755-83865596】

乙 方 14：【深圳泰达天使创业投资合伙企业（有限合伙）】

收 件 人：【丁旭生】

地 址：【天津经济技术开发区第二大街 62 号泰达 MSD—B 区 B2 座 904-907

单元】

电子邮件：【dingxs@tedavc.com.cn】

电 话：【18702260169】

乙 方 15：深圳市领沃基石创业投资基金合伙企业（有限合伙）

收 件 人：【张之宽】

地 址：深圳市福田区福中三路诺德中心 35F

电子邮件：zhangzhikuan@stonevc.com

电 话：13823297333

乙 方 16：【成都国生道远卓智股权投资合伙企业（有限合伙）】

收 件 人：【康良金】

地 址：【北京市东城区北三环东路 36 号 环球贸易中心 B 座 2602-03】

电子邮件：【kangliangjin@taocapital.cn】

电 话：【13146818339】

乙 方 17：【勤智卓越（中山）创业投资合伙企业（有限合伙）】

收 件 人：【陈隆贵】

地 址：【中山市火炬开发区生物谷大道 12 号 A11 栋 501】

电子邮件：【chenlg@triwise.cn】

电 话：【18682367015】

乙 方 18：【深圳天士力天使医药私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）】

收 件 人：【肖茹桐】

地 址：【天津市北辰区淮东路宝士力大厦 10F】

电子邮件：【xiaorutong@tasly.com】

电 话：【13652095544】

丙 方 1：【龙汉】

收 件 人：【龙汉】

地 址：【深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1008 号港鸿基高新智能产业园 A 栋 201】

电子邮件：【longhan@betterwaymed.com】

电 话：【13725521690】

丙 方 2: 【陈文俊】

收 件 人: 【陈文俊】

地 址: 【深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1008 号港鸿基高新智能产业园 A 栋 201】

电子邮件: 【chenwenjun@betterwaymed.com】

电 话: 【13760171858】

丁 方: 【深圳佰特微医疗科技有限公司】

收 件 人: 【龙汉】

地 址: 【深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1008 号港鸿基高新智能产业园 A 栋 201】

电子邮件: 【longhan@betterwaymed.com】

电 话: 【13725521690】

17.2 任何一方的上述通讯地址或通知方式发生变化, 该方应当在该变更发生后的【7】日内通知其他方; 未按约定及时通知的, 通知方按上述通讯方式发出通知后第【7】日视为送达。

17.3 以邮寄方式进行的通知, 在被通知人签收时视为送达; 被通知人拒绝签收、邮件被退回、无法联系被通知人或送达上述地址后由指定联系人之外的其他人员签收的, 均自通知方按上述通讯方式发出通知后第【7】日视为送达。

第十八条 违约责任

18.1 本合同生效后, 各方应按照本合同的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定, 除不可抗力因素外, 任何一方违反本合同的任何约定则构成违约。

18.2 投资方根据第 19.2 条第 (1) 项解除合同的 (投资方逾期付款并主张解除合同的除外), 公司应于本合同解除后【15】日内退还投资方投资金额并支付相应的违约金 (以投资金额按【8】%/年 (单利) 的利率, 自投资方支付投资金额之日起计算至投资方实际收到退回的投资金额及违约金之日止); 如任何原因导致公司未按期退还的, 由创始股东/实际控制人以连带责任方式向投资方赔偿投资金额并承担违约金。

18.3 公司/创始股东/实际控制人根据第 19.2 条第 (1) 项解除合同的 (包括投资方逾期付款并主张解除合同的情形), 投资方应于本合同解除后【15】日内向公司支付违约金 (以投资金额按【8】%/年 (单利) 的利率, 自投资方逾期

付款之日起计算至解除合同之日止）。

18.4 任何一方在本合同项下作出的任何声明和保证是不真实、不正确、或具有误导性的，或其未能按本合同的约定履行其义务，且其未能在收到任何其他一方书面通知之日起【15】日内予以纠正的，违约方应赔偿因其违约而造成的其他各方的全部经济损失（包括但不限于所有负债、损失、损害、权利主张、税金、费用和开支、利息、罚金、合理的律师费及诉讼费用）。

18.5 虽有第 18.1 条至 18.4 条的约定，就下列在交割日之前存在的事项对任何集团公司和/或投资方造成的损失（无论该等损失是在交割之前或之后发生），无论是否以任何形式披露，创始股东应首先共同且连带地自如下事项发生之日起 10 日内向集团公司和/或投资方作出赔偿，并使其不受损害，若创始股东无法足额赔偿的，则实际控制人应承担进一步补足责任：

- (1) 任何集团成员欠缴的员工工资、社会保险、住房公积金及其他违反中国劳动法律（包括员工工作时间安排）而产生的罚金、滞纳金；
- (2) 任何集团成员因欠缴税金或任何税务责任而产生的罚金、滞纳金；
- (3) 任何集团成员由于交割之前存在的事项而产生的任何诉讼、仲裁或行政程序导致的损失；及
- (4) 上海佰川声生命科技有限公司因股权纠纷、出资瑕疵和/或经营不规范、或有负债等事项对集团公司和/或投资方造成的任何损失。

第十九条 合同的变更、解除

19.1 本合同的任何修改、变更应经协商一致后另行签订书面协议。

19.2 本合同在下列情况下解除：

- (1) 依照本合同的约定解除；
- (2) 经各方当事人协商一致解除；
- (3) 一方严重违反本合同约定，其他方有权解除；
- (4) 因不可抗力，造成本合同无法履行。

19.3 本合同的解除不影响有关独立存在的争议解决条款、违约条款的效力。本合同被解除后，守约方有权要求违约方继续履行包括但不限于归还投资款、利息、违约金或赔偿等相关违约责任。

第二十条 保密条款

20.1 各方同意，本合同及其他交易文件所涉及事项、各方就本合同及其他交易文件

项下就本次投资进行的任何及所有接触和谈判以及本合同及其他交易文件的存在均为“保密信息”。各方应对保密信息负有保密义务。

20.2 尽管有以上约定，下列情形所披露的信息不视为违反前述约定的保密义务：

- (1) 法律法规及监管机构、政府部门要求披露或使用的；
- (2) 因本合同及其他交易文件而引起的任何司法程序而要求披露或使用的；
- (3) 各方为自身使用的目的，可以向需要知悉保密信息的各方的股东、投资人、合伙人、及其雇员、管理人员、会计师、法律顾问、聘请的中介机构、善意的潜在投资人、投资方的基金管理人披露保密信息；
- (4) 各方已事先书面批准披露或使用的。

第二十一条 不可抗力条款

21.1 就本合同而言，不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

由于国内外宏观经济状况发生变化、国家政策及法律制度发生变化、行业经营环境发生变化、国内外市场变化以及因一方自身经营所造成的事件，均不属于不可抗力。

21.2 由于不可抗力影响本合同的履行时，遇有不可抗力的一方，应立即将该情况书面通知本合同其他方，并应在十五日内，提供不可抗力详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件，解释不能或延迟履行其在本合同项下全部或部分义务的原因。

第二十二条 争议解决

22.1 本合同的效力、解释及履行均适用中国法律。

22.2 合同各方当事人因本次投资发生的任何争议，均应首先通过友好协商解决，协商不成，各方均有权选择由深圳国际仲裁院依据该仲裁机构届时有效的仲裁规则在深圳进行仲裁。

第二十三条 附则

23.1 本合同自各方签署（自然人签字，非自然人经有权代表签署并加盖公章）后成立并生效。

23.2 本合同未尽事宜，合同各方可另行共同签署补充协议，该补充协议与本合同是一个不可分割的整体，并与本合同具有同等法律效力。

23.3 各方一致确认并同意，本合同生效后，为办理相关手续可能需要根据有关法律法规或登记备案机关范本的要求另行签订相关协议或法律文件；各方应尽最

大努力将本合同约定的条款列入该等协议或法律文件中，但根据该等范本签署的文件仅为办理登记/备案之用，各方权利义务仍以本合同为准。

23.4 本合同用中文书写，一式【二十三】份，投资人股东各持【一】份、其余各方各持【一】份，剩余留存公司/用于办理相关手续，各份均具同等法律效力。

23.5 其他约定：

- (1) 本合同构成各方就本次投资达成的完整协议，并取代各方此前关于本次投资所达成的任何协议、投资条款书、谅解备忘录、陈述或其他义务（无论以书面或口头形式，包括各类沟通形式）。
- (2) 本合同构成各方就股东权利和公司治理达成的唯一和全部协议，并自投资方按照本合同约定完成本次投资交割之日起取代各方之间此前关于股东权利和公司治理所达成的任何其他协议或条款安排，包括但不限于在本次投资之前公司历次增资或实施股权转让时所签订的投资合同书、股东协议或其他投资/增资/股转协议中关于股东权利和公司治理的约定（以下合称“在先协议”）。受限於投资方按照本合同约定完成本次投资交割，在先协议中的公司治理条款、投资人股东权利条款、上市前的股权转让限制条款、竞业限制条款、业绩承诺和股权回购条款于投资完成交割之日起全部立即自动终止，对各方不再具有任何法律效力，并被本合同相应条款所取代，但是在先协议中的其他条款继续保持法律效力。
- (3) 公司/创始股东/实际控制人同意并保证，本合同第七条、第九条应当完整的载入投资完成后的公司章程。若本合同约定的内容与公司章程存在不一致的，或本合同约定而公司章程未约定的，均以本合同约定为准。
- (4) 若公司、实际控制人、佰煜明医疗、佰砺医疗和/或佰脉微医疗拟给予其他股东或潜在投资人任何特殊权利、优先权利和承诺，应事先书面告知投资人股东，并经投资人股东事先书面同意。公司未来在引入新股东（包括通过受让公司股权或者认购公司新增注册资本而新加入公司的股东）或进行股份制改制时，不应影响本合同下的约定及投资人股东依据本合同享有的权利；公司、实际控制人、佰煜明医疗、佰砺医疗和佰脉微医疗应确保其他股东及未来引入的新股东同意及承诺不得妨碍本合同的实施，并应采取任何必要的事前措施以确保投资人股东在本合同项下的权利无论在任何时候均得到公司当时股东的同意并得以有效行使。公

司变更为股份有限公司签订的《发起人协议》《公司章程》等相关文件与本合同不一致的或未将本合同约定的投资人股东权利完整载入的，除非各方另有约定明确放弃相关权利，仍以本合同为准。

- (5) 如不符合届时法律法规及审核规则的要求，本合同第七条、第八条、第九条、第十二条可在公司向中国证券监督管理委员会/证券交易所提交首次公司发行股票并上市的申请并获受理之日中止执行；如公司上市申请未获得核准通过/被终止审查、公司主动撤回上市申请、公司申请上市之日起十八（18）个月届满未能发行成功或未能完成在证券交易所上市的、或任何其他原因导致公司未完成上市的，则于前述情形发生之日起前述被中止执行的条款即刻自动自始恢复效力。
- (6) 若本合同中的任何一项或多项规定，根据任何适用的法律在任何一方面被裁定为无效、不合法或不可执行，本合同其余条款的有效性、合法性和可执行性并不因此在任何方面受影响或受损害。
- (7) 各方同意并理解，本合同可能不提交有关政府机关审批/备案。如根据相关法律法规，为完成本合同项下的有关约定需要取得有关政府机关审批/备案的，公司/创始股东/实际控制人承诺并保证履行相关审批/备案程序确保投资人股东在本合同约定的权利得以充分实现。如因任何原因导致未能通过该等审批/备案的，由公司/创始股东/实际控制人向投资人股东承担赔偿责任。
- (8) 除非本合同另有明确约定或经其他各方另行书面同意，任何一方均无权因任何原因转让本合同或转让其在本合同项下的任何权利、利益、义务和责任。本合同应对本合同各方及其各自的继承人和受让人具有约束力。各方根据本合同约定和公司章程规定的条件和程序转让其持有的公司股权时，其应保证：
 - (a) 拟受让该等股权的主体将会签署所有必要的文件，同意承担该等股权的转让一方原在本合同及公司章程（或其他类似文件）项下所承担的义务（包括但不限于对投资人股东的义务），以及受本合同和公司章程（或其他类似文件）（包括各方修改的版本）条款的约束；
 - (b) 公司生产经营活动不得因为股权转让而遭受重大不利影响。
- (9) 本合同任何一方可以延长任何其他方履行任何义务或采取任何行动的时

间，或放弃追究任何其他方在本合同或任何其他交易文件中作出的声明和保证之任何不准确之处，或放弃要求任何其他方遵守本合同所包含的任何约定或须遵守的条件。任何该等延期或放弃仅在受约束的一方签署书面文件说明该延期或放弃后有效。任何一方未行使或迟延履行本合同项下的任何权利或救济不应被视为对该等权利或救济的放弃。单独或部分行使任何权利或救济不妨碍进一步行使或以其他方式行使该等权利或救济，也不妨碍行使其他权利或救济。

(10) 公司、实际控制人、佰煜明医疗、佰砺医疗和佰脉微医疗在此同意并向投资人股东连带地承诺和保证，投资人股东应享有中国法律法规、公司章程规定的、以及本合同约定的股东权利。公司、实际控制人、佰煜明医疗、佰砺医疗和佰脉微医疗有义务在中国法律法规允许或不禁止的范围内采取必要行动、签署必要文件、或采取其他由投资人股东同意的方式，以保障和确保投资人股东享有上述股东权利或取得与上述股东权利同样的经济效果和法律保护效果。

(11) 投资人股东中任意一方均依照本合同的约定独立的享有相关权利、履行相关义务，不以其他方的行为作为本方提出权利主张的前提，也不对其他方的义务承担连带责任。投资人股东中的任意一方提出解除合同或公司/创始股东/实际控制人因投资人股东中任意一方的违约行为提出解除合同的，效力均不及于投资人股东中的其他方。

(以下无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

(本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

甲方 (盖章)： 中山致远望睿创业投资基金合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人授权代表 (签字)：



刘恒

日期： 年 月 日

(本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

乙方1（盖章）：上海佰煜明医疗科技合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：



日期： 年 月 日



乙方2（盖章）：上海佰砺医疗科技合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：



日期： 年 月 日

乙方3（签字）：上海佰脉微医疗科技合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：



日期： 年 月 日

(本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

乙方4(签字): 苏州合创同运中以创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字):



日期: 年 月 日

(本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

乙方5(签字): 宁波梅山保税港区馨瑞元福股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字):



日期: 年 月 日

(本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

乙方6(签字): 上海怀格瑛泰创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字):



日期: 年 月 日

(本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

乙方 7 (签字)：上海箭征永吉创业投资合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人委派代表 (签字)：



日期： 年 月 日

(本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

乙方8(签字): 宁波绿河景明创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字)



日期: 年 月 日

乙方9(签字): 上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字)



日期: 年 月 日

(本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

乙方 10 (盖章)：深圳市创新投资集团有限公司

法定代表人 (签字)：



日期： 年 月 日

(本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

乙方 11 (盖章)：深圳市人才创新创业一号股权投资基金 (有限合伙)

执行事务合伙人委派代表 (签字)：



日期： 年 月 日

(本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

乙方 12 (盖章)：深圳国创勤智大健康产业天使投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字)：



日期： 年 月 日

(本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

乙方 13 (盖章)：青岛为创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字)：

日期： 年 月 日



本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页）

乙方 14（盖章）：深圳泰达天使创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：



日期： 年 月 日

本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页）

乙方 15（盖章）：深圳市领沃基石创业投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

日期： 年 月 日



Handwritten signature in black ink, appearing to be "陈文".

本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

乙方 16 (盖章)：成都国生道远卓智股权投资合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人委派代表 (签字)：



日期： 年 月 日

本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页）

乙方 17（盖章）： 勤智卓越（中山）创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains a red star in the center and the text "中山勤智卓越创业投资合伙企业（有限合伙）" around the perimeter. At the bottom of the stamp, the number "4420510072806" is visible.

日期： 年 月 日

本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司投资合同书》签署页）

乙方 18（盖章）： 深圳天士力天使医药私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人授权代表（签字）：



日期： 年 月 日

(本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

丙方1(签字): 龙汉



日期: 年 月 日

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LH' or similar, written over the date line.

丙方2(签字): 陈文俊

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CWJ' or similar, written over the date line.

日期: 年 月 日

(本页无正文，为《关于深圳佰特微医疗科技有限公司之投资合同书》签署页)

丁方（盖章）：深圳佰特微医疗科技有限公司

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日



[Handwritten signature]

附件一：创始股东/实际控制人的陈述和保证

除已经向投资人股东披露的以外，作为公司的创始股东/实际控制人，现就集团公司的有关事宜向投资人股东作出如下陈述和保证，如有不实，同意向投资人股东承担违约责任/赔偿投资人股东的全部损失：

一. 合法设立和有效存续

集团公司系根据中国法律规定的条件和合法程序设立并有效存续的经营实体，其设立已经取得所有必要的政府机关的批准和许可。不存在任何可能导致其终止、停业、解散、清算或丧失经营主体资格的情形或法律程序，不存在违反其章程条款以及其营业执照的规定的规定的情形。

二. 注册资本

创始股东/实际控制人承诺，除另有约定，公司股东已缴足了全部注册资本且出资形式合法。股东拥有出资的资金来源合法，非货币财产出资不存在高估或者低估作价的情形。

三. 营业范围

集团公司均在核准的营业范围内从事经营活动，没有超越经营范围的其他经营事项，拥有经营现有的业务所必须的所有批准、许可、执照、证书、同意或其他政府机关的批准文件。除已向投资人股东披露的情况外，没有正在发生的或潜在的政府机关的批准文件可能被中止或撤销的情况。公司原股东不存在任何抽逃出资的行为，不存在任何代持、信托或类似法律安排。公司全部股权上均不存在未披露的权利负担。

四. 遵守法律

集团公司自设立至今合法合规经营，历史上且未来均将遵守中国有关公司设立和运营、外汇、贷款、税务、劳动、环保、安全、质量、反腐败和其他方面的法律法规规定，并逐步建立完善有效的合规内控体系和内控制度，在所有实质方面均按照所有适用的中国法律及法规、政府批文和营业执照经营其业务，没有收到任何中国法院、任何政府或监管机构下发的可能构成重大不利事件的任何命令、判令或判决。

五. 资产

公司经审计的财务报表中反映的集团公司的各项资产均为公司的财产，可以按

照中国有关法律转让、出售或以其它方式处置。集团公司对该资产享有完整、充分的所有权，在资产上不存在任何第三人的所有权、共有权、占有权、抵押权、质押权、留置权或其他担保物权，也没有被法院、仲裁机构或其他有权机构采取查封、冻结、扣押等强制措施，关于该资产也不存在任何租赁（已披露的对外租赁物业的情形除外）、延期付款、保留所有权、赊销或其他可能影响公司资产完整的所有权的安排或负担。

六. 重大合同

集团公司按通常的商业惯例并依据合同条款履行重大合同，不存在违约行为，也不存在可能导致公司向合同对方承担违约责任及/或赔偿责任的情形；没有在其经营范围之外订立任何合同或安排，或受到这些合同或安排的任何重大义务的限制，或订立了在订立时具有不寻常、承担过重义务或期限过长或具有非正常交易性质的任何合同或安排，或受到这些合同或安排的任何重大义务的限制。

七. 关联交易

集团公司与关联方之间不存在任何不公允的交易（包括但不限于占有资金、提供融资、采购、租赁、债权债务等），不存在损害公司利益或者不合理加重公司负担的情形。

八. 财务报表

公司的财务报表真实的反映了集团贵公司资产、负债、税收、关联交易等状况。

九. 负债

集团公司不存在任何其他债务（包括已有债务及由于公司提供保证、抵押、质押或其他形式的担保所产生的或然债务），本合同的签订和履行将不会导致公司的债权人（包括但不限于贷款银行）有权宣布债务提前到期或要求提供担保或要求提高利息或在其他方面改变债务条件和条款。

十. 税务

集团公司已经根据法律及税务机关的要求办理税务登记手续，及时、按规定办理纳税申报手续，并及时、足额缴纳税款，不存在欠税、偷税、漏税的情形，不存在有关税务的争议，也不存在任何可能招致处罚的其他情形。对于集团公司应缴纳的税款或可能承担的税收责任，已经在账目中充分拨备或披露。若集团公司因税务问题受到有关主管机关的处罚（包括但不限于追缴税款及滞纳金、罚款），则创始股东/实际控制人应在集团公司受到处罚之日起【10】日内支付等额金额给集团公司

作为补偿。为免生歧义，前述“税务问题”包括由于以前享受的税收优惠或返还/奖励、合同补贴及财政补贴的行为被认定为无效而导致公司补缴税款或退还已获得的优惠。

十一. 报表后事项

公司最近一期经审计的财务报表的基准日后，公司没有出现任何对其资产、业务、财务、税务产生重大不利事件，但为公司日常运营所进行的活动除外。

十二. 员工

集团公司已按时、足额支付员工工资和报酬，并依法足额缴纳社会保险费和住房公积金等，集团公司没有对员工（包括高级管理人员）待遇的额外承诺和义务。由于投资完成之前的员工的报酬、福利、社会保险的问题导致集团公司承担法律责任，创始股东/实际控制人应在集团公司承担责任之日起【10】日内支付等额金额给集团公司作为补偿。

核心员工已经与集团公司签订了内容及形式令投资方满意的知识产权、保密及不竞争协议，所有核心员工在集团公司的任职均为全职，任一核心员工均未在其他单位存在兼职。所有核心员工在集团公司的任职均符合适用法律的规定和其签署的全部合同的约定，不存在任何对其原工作单位的竞业禁止约定的违反。

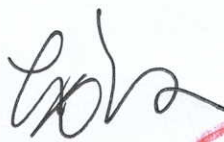
十三. 诉讼仲裁及处罚

截至本合同签署之日，除劳动/合作纠纷关于朱俊和张莉芳 2 人的诉讼案件之外，没有发生以集团公司或创始股东/实际控制人为被告、被申请人、被处罚人、或第三人的诉讼、仲裁或行政处罚程序，不存在可能引起前述诉讼、仲裁或行政处罚程序的纠纷或违法行为，并且公司没有被采取任何司法保全措施或强制执行措施。

实际控制人（签字）：【







创始股东（签字或盖章）：【





附件二：付款通知书样式和书面确认函样式

付款通知书

（样式，合同签署时可保持空白；付款前据此样式另行填写提供）

致：【】

根据《关于深圳佰特微医疗科技有限公司有限公司投资合同书》，全部投资前提均已满足，请于收到本《付款通知书》后【20】个工作日内将投资金额汇入如下银行账户：

账户名：【】

账 号：【】

开户行：【】

公司（盖章）：【】有限公司

法定代表人（签字）：【 】

【】年【】月【】日

书面确认函

（样式，合同签署时可保持空白；确认时据此样式另行填写提供）

日期：****年**月**日

致：****（“投资方”）

投资方与***（“公司”）及其他相关方于***年**月**日签署了《关于深圳佰特微医疗科技有限公司有限公司投资合同书》（“《投资合同书》”）。

根据《投资合同书》第 2.1 条，我们现特此出具本函以确认，《投资合同书》第 2.1 条项下除第（9）项外的其他前提条件均已得到满足。

[以下无正文]

公司（盖章）：【】有限公司

法定代表人（签字）：【 】

【】年【】月【】日

附件三：股东（大）会决议样式

关于深圳佰特微医疗科技有限公司

【】年第【】次股东（大）会决议

（样式，合同签署时可保持空白；付款前据此样式另行填写提供）

会议时间：【】年【】月【】日

会议地点：【】有限公司会议室

参会股东：【】、【】、【】（列入公司全体原股东的姓名/名称）

会议召集和主持人：董事长/执行董事【】

会议通知及到会股东情况：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议已通知全体股东参加，所有股东均按时出席了本次会议，代表公司 100%的表决权。

会议议题：审议公司新增注册资本及引进新股东【】、【】、【】、【】（列入全体投资人股东的姓名/名称）的事宜。

会议决议：

一、一致同意公司新增注册资本人民币【】万元，新增注册资本由【】认缴【】万元、【】认缴【】万元，全体原股东一致同意放弃本次增资的优先认购权。本次投资完成后，公司注册资本由【】万元调整至【】万元；增资完成后，公司股权结构如下表所示：

股东名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
		%
		%
		%
合计		100%

二、一致同意公司签署《关于【】有限公司投资合同书》；

三、一致同意根据《关于【】有限公司投资合同书》的约定对公司《章程》进行修改，并报工商登记机关备案。

附件四：核心员工名单

序号	姓名	身份证号码	职位	任职	入职时间
1	龙汉	420111198201065070	董事长兼 CEO	全职	2021-06-01
2	陈文俊	42220219840808013X	首席技术官 (CTO)	全职	2021-07-01
3	吴庆桓	510811197905040010	运营副总裁兼管 理者代表	全职	2021-12-01
4	刘鹏	430421198411051970	高级研发经理	全职	2021-06-01
5	吴星宇	510722199001035959	高级研发经理	全职	2021-07-01